

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 52 (25).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 28. augustil
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: rahaminister **J. Kukk**, kohtuminister **J. Jaakson**, siseminister **A. Hellat**, töö-hoolekandeminister **A. Palwadre**.

P ä e w a k o r d:

1. Wabariigi Walitsuse ettepanek 1917. a. 5. augusti üüriseaduse makswuse tähtaja pikendamise kohta — III lugemisel.

2. Rahaasjanduse komisjoni ettepanekud:

a) Wabariigi Walitsuse kantselei ja riigi raamatukogu väljaminekute eelarwe kinnitamine ja sellekohase 116.520-margalise krediidi määramise kohta — III lugemisel;

b) 2.253 marga 33 pennilise erakorralise krediidi määramine peaministrile lisapalga maksmiseks — III lugemisel.

3. Riigikohtu liigete walimine.

4. Määrus Wabariigi Walitsuse wolitamise asjus 50.000.000-dollarise laenu tegemiseks — III lugemisel.

5. Määrus õpetajate palga kohta — III lugemisel.

6. Üürimaksu seaduseelnõu — I lugemisel.

7. Seaduseelnõu ametnikkude kriminaal wastutuskorra kohta.

8. Seaduseelnõu tingitawa süüdlaseks mõistmise kohta.

Koosolekut juhatab abiesimees **L. Olesk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Koosolek algab kell 4.45 min.

1. Päewakorra muutmine. Juhataja **L. Olesk**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord

on Asutawa Kogu liigetele kätte jaotatud. Kas on soowiawaldusi päewakorra muutmise kohta?

H. Kuusner (rhw.): Täna on päewakorda üles wõetud Riigikohtu liigete walimine. Minu arwates ja meie erakonna seisukorra järele ei saa neid walimisi enne toime panna, kui on kohtu wõimkond lähemalt ära määratud. Kohtuministeerium ei saa ilma Asutawa Kogu soovita sarnast eelnõu mitte teha, ja ilma selle eelduseta ei saa mitte kohus tööle hakata. Selles mõttes panen ma ette, et päewakorrast välja jääks kõrgema Riigikohtu liigete walimine ja awaldan soowi, et juhatus küsimuse päewakorda wõtaks Riigikohtu konstruksiooni ja staatide äramääramise asjus, mida kas Asutaw Kogu ise wõi jälle kohtuministeerium välja wõtaks. Igatahes enne, kui see sündinud ei ole, ei saa walimisi mitte toime panna ja sellepärast panen ma ette täna seda päewakorra-punkti välja jätta.

Juhataja **L. Olesk**: Ettepanek on tehtud kolmandat päewakorra-punkti — Riigikohtu liigete walimine — päewakorrast välja jätta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see päewakorra-punkt välja jäetud.

2. 1917. a. 5. augusti üüriseaduse makswuse tähtaja pikendamise määrus — III lugemisel.

Sekretäär **A. Jürman** (loeb):

Määrus weneaegse üüriseaduse pikendamise kohta. Wene ajutise walitsuse poolt

5. augustil 1917. a. wastuwõetud üüriseadus (об установлении предельных цен на квартиры и другие помещения) jääb maksuma Eesti wabariigis kunni uue üüriseaduse wäljaandmiseni. Mainitud seaduse § 66. muudetakse ära.

Juhataja **L. Olesk**: Siin on isenesest kaks punkti: nimelt 1-ne Wene ajutise walitsuse poolt 5. augustil 1917. a. wastuwõetud üüriseadus jääb maksuma Eesti wabariigis kunni uue üüriseaduse wäljaandmiseni ja 2-ne mainitud seaduse § 66. muudetakse ära.

A. Birk (rhw.): Siin määruks on üks ebamäärane kõnekään: „muudetakse

ära". Ma teen ettepaneku selle asemele „kustutatakse maha“ panna. Nii et lugeda tuleb: „Mainitud seaduse § 66. kustutatakse maha.“

Juhataja L. Olesk: Käesoleva määruse kohta on üks parandus ette pandud: redigeerida viimast lauset — mainitud seaduse § 66. kustutatakse maha. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu võetud. Ma panen selle määruse ühes wastuvõetud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on määrus wastu võetud.

H. Kuusner (rhw.): Teen ettepaneku seda eelnõu ilma redaktsiooni komisjoni andmata wastu võtta. (W. Ernits, sd.: Redaktsiooni komisjon võtaks ainult 5 minutit aega.)

W. Ernits (sd.): Ettepanekut ma ei tee, kuid tähendan, et parem oleks seda redaktsiooni komisjoni anda.

Juhataja L. Olesk: Panen hääletamisele seda eelnõu ilma redaktsiooni komisjonita wastu võtta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

3. A) Wabariigi Walitsuse kantselei ja riigi raamatukogu väljaminekute eelarwe kinnitamine ja sellekohase 116.520 margalise krediidi määramine. B) 2.253 m. 33 pennilise erakorralise krediidi määramine peaministrile lisapalga maksmiseks — III lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Loorits** (loeb): Asutaw Kogu otsustab: 1) kinnitada Wabariigi Walitsuse kantselei ja riigi raamatukogu väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta ja lubada selle katmiseks Wabariigi Walitsuse kantseleile 116.520 marka krediiti.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja A. Loorits (loeb): II. Lubada Wabariigi Walitsuse kantseleile 2.253 marka 33 penni erakorralist krediiti peaministrile lisapalga maksmiseks 9. maist kuni 1. juulini 1919. a.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja A. Loorits (loeb): Ühes sellega juhib Asutaw Kogu Wabariigi Walitsuse tähelepanu selle peale, et 1) riigi raamatukogu tähtsuse pärast oleks soovitatav, et raamatukogu juhtimine antakse direktori kätte, kellel ülesandeks oleks, peale raamatukogu tehnilise külje üle walwamise ka selle eest hoolitseda, et raamatukogu oleks ajakohaselt täiendatud; 2) raamatukogu täiendamiseks puuduvad krediidid; 3) ei ole mingisuguseid summasid riigi arhiivi korraspidamiseks ette nähtud. On soovitatav, et keskarhiiv, niisama nagu raamatukogugi, otsekohe walitsuse wõimkonda kuuluks.

Juhataja L. Olesk: Lubage, see on soowiawaldus. Kas soovitakse seda hääletamisele panna?

Aruandja A. Loorits: Kui Asutaw Kogu selle sooviga ühineb.

A. Anderkopp (töer.): Minu arwates on need juhtnöörid, mis siin walitsusele tahetakse anda, juba teisel lugemisel wastu võetud, ja sellepärast ei ole tarwidust seda enam hääletamisele panna.

4. Määrus Wabariigi Walitsuse wolitamise asjus 20.000.000 dollarilise laenu tegemiseks — III lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Baars:** Arutamise alla tuleb rahaasjanduse komisjoni ettepanek Wabariigi Walitsuse wolitamise asjus

20.000.000 dollari suuruse laenu kohta III lugemisel. „§ 1. Wabariigi Walitsusele õigus anda toidu ja teiste tarbeainete ning asjade ostmiseks laenu nõutada kuni 20.000.000 dollarini.“

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja K. Baars (loeb): § 2. Laenutingimiste ja kindlustuste määramine jätta Wabariigi Walitsuse hooleks.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja K. Baars: Laenu oli soovitud 50.000.000 dollarit, 20.000.000 on saadud; 30.000.000 dollari kohta on

kommissjoni otsus: lahtiseks jätta senni kui walitsuse poolt laenutingimised pole ette pandud.

Juhataja **L. Olesk**: Sõna on akl. Ipsberg'il faktiliseks märkuseks.

K. Ipsberg (maal.): Wiimane kord rääkis härra Raud ja tõi siin üht ja teist ette 30.000.000 dollari suuruse laenu tegemise kohta.

Juhataja **L. Olesk**: Ma tahtsin küsida, kas teie sõna ülemineku-wormeli kohta wõtate?

K. Ipsberg (maal.): Küsimus laenu kohta on veel lahtine, sellepärast tahaksin mina veel korrata, kas ei wõiks esitajaid wäljamaale saata, kes seal ettetelitud kaubad järele waataksid ja wastu wõtaksid. Selle ettepaneku wastu rääkis härra Raud, oma wäikse koolmeistri tarkusega seda mitte soowitawaks pidades.

5. Määrus õpetajate palga kohta — III lugemisel. Hariduskommissjoni aruandja **W. Päts** (loeb): Määrus õpetajate palga kohta.

J. Tõnisson (rhw.): Soowin sõna wõtta õpetajate palgamääruse kohta. Keegi naljahammas oli öelnud, et need-samad õpetajad tulewal aastal küll wist praostideks saawad. Tuleks silmas pidada, et mitte keeles segadust ei tehtaks. Peaks paremini wälja töötama nimetamised. Ma tähendan ainult selle peale, kuidas tuleks terminoloogiliselt kooliõpetajaid nimetada.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on pealkiri wastu wõetud.

Aruandja **W. Päts** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 1 ja 2.

§ 1. Õpetaja palk seisab koos põhipalgast, lisapalgast ja prii korterist ehk korterirahast.

§ 2. Põhipalga suurus oleneb õpetaja haridusjärgust, lisapalk teenistuse kestusest, korteriraha suurus kooli asukohast.

Aruandja **W. Päts** (loeb): „§ 3. Õpetajatele maksetakse põhipalka hariduse ja kutse suhtes neljas järgus.

a) Esimesse järku kuuluvad ülikoolide ja teiste kõrgemate koolide lõpetajad.

Märkus: Kodu- ja wäljamaade kõrgemate õppeasutuste lõpetajaiks loetakse need, kel peale keskkooli hariduse veel kõrgem eriharidus on omandatud koolides, mille õppeaeg vähemalt 3 aastat kestab.

b) Teise järku kuuluvad: kõrgema kooli kursuse läbikuulunud isikud, kes riigieksamid pole teinud; alla 3 aastat kestwate kõrgemate kursuste lõpetajad keskkooli üldharidusega, endised weneaegsed keelte ülemkooliõpetajad; eriõppeainete õpetajad sellekohase kutsetunnistusega vähemalt keskkooli üldharidusega, õpetajate instituutide lõpetajad.“

Punkt c on laialilaotatud eraldi lehtede peal teisiti, kui ta II lugemisel wastu wõeti, ja sealt kannan ma punkt c nii ette:

„c) kolmandasse järku kuuluvad õpetajate seminaaride ja teiste keskkoolide lõpetajad, kes kodukooli, kreis- või algkooli õpetaja kutse omandanud ehk vähemalt 3 aastat enne 1. juulit 1919. a. on koolis õpetaja ametit pidanud, waimulikkude seminaaride täiskursuse lõpetajad. Keskkoolide lõpetajad ilma pedagoogilise ettevalmistuseta ja kõik teised, ilma täieliku keskhariduseta isikud, kes kodu, kreis- või algkooli õpetaja kutse omandanud;

d) neljandasse järku kuuluvad kõrgemate algkoolide, endiste kreis-, 1872. a. seaduse põhjal korraldatud linnakoolide ja kaubanduskoolide lõpetajad ilma õpetaja kutseta; endiste wallakoolide seminaaride lõpetajad, pedagoogikaklasside lõpetajad ministeeriumi koolide juures; endiste koolikommisjonide (Schulkommissionen) juures õpetaja kutse omandanud isikud ja kõik algharidusega ilma kutseta õpetajad.

Märkus 1. Selles määruses tähendamata õppeasutuste paigutamine järkude alla kuulub haridusministeeriumi alla.

Märkus 2. Haridusministeerium võib üksikuid õpetajaid, nende pedagoogilist või teaduslikku tegewust või kunstiwõimeid silmas pidades, arwata kõrgemasse järku, kui neid käesolewa määruse põhjal arwata tuleks. Sellekohane ettepanek tehakse ligema kooliwalitsusastuse kaudu, kelle alla kõnealune õpetaja kuulub.“

§ 3 kohta on hariduskommissjon oma ettepaneku teinud, mis selle ettepanekuga ühte käib. See ettepanek on Asutawa Kogu liigetele laiali laotatud iseäralikkude lehtede peal ja käib järgmiselt:

„§ 3. Õpetajaile maksetakse põhipalka hariduse ja kutse suhtes 5 järgus.“ Punkt b käib nii nagu määruses on, kuna punkt c järgmiselt käib: „Kolmandasse järku kuuluvad õpetajate ning waimulikkude seminaaride ja teiste keskkoolide lõpetajad. d. Neljandasse järku kuuluvad ilma täieliku keskhariduseta isikud, kes kodu, kreis- või algkooli õpetaja kutse on omandanud.“

J. Uustalu (sd.): Nagu kodukorra sellekohane paragrahw ütleb, wõiwad kolmandal lugemisel hääletamisele ja arutamisele tulla ainult need ettepanekud, mis eelmisel, esimesel või teisel lugemisel hääletamisel olnud. Eriti oli § 3 kohta teisel lugemisel kolm ettepanekut, mis hääletamisel olid. Esimene ettepanek oli komisjoni ettepanek, et õpetajad peawad saama palka hariduse ja kutse suhtes 5 järgus. Sellel ettepanekul oli oma redaktsioon nii nagu komisjon oli ette pannud esimesel lugemisel. Teine ettepanek oli rahwaesitaja Piiskar'i ettepanek, kus oli ette pandud, et õpetajale maksetakse põhipalka hariduse ja kutse suhtes kolmes järgus ja selle redaktsioon oli umbes niisugune, et esimese hariduskomisjoni ettepaneku esimene ja teine punkt ühendati ja kolmas ja neljas jälle ühendati. Hariduskomisjoni ettepanekud wiies järk jääks kolmandaks. See oli teine ettepanek. Kolmas ettepanek oli rhs. Weiderman'i poolt. See ettepanek wõeti vastu nii nagu ta siin on. Nüüd aga on hariduskomisjon oma suures enamuses teinud veel ühe paranduse. See parandus wõeti vastu nii öelda seaduse neljandal lugemisel hariduskomisjonis. Minu arwates on see koguni uus ettepanek, mitte ainult selles mõttes, et öeldud on wiies järgus, waid siin on paigutatud kolmandasse järku neljandast järgust keskharidusega isikud, kes algkooli õpetaja kutse on omandanud. See ei ole mitte enam parandus teise lugemise ettepanekute piires, waid on tehtud ümberpaigutus. On wõetud keskharidusega isikud, keskkoolide lõpetajad neljandast järgust ära ja on kolmandasse järku juurde pandud. Igatahes on see üks uus ettepanek, mille üle wõib waielda, mille läbi puudutatakse teatud õpetajate huwisid. Sellepärast arwan mina, et see hariduskomisjoni ettepanek, mis siin koosolekul laiali laotati, sugugi ei wõi täna hääletamisele tulla, sest minu teada niisugust ettepanekut II lugemisel mitte ei olnud. (E. Asson, sd.: Kom-

misjoni ettepanek teisel lugemisel?)

Aruandja W. Päts: Rhs. Uustalu eksib, kui ta arwab, et teisel lugemisel mitte ei olnud tehtud ettepanekut, et need õpetajad, kellel keskkooli haridus on, wõiwad kolmandasse järku kuuluda. Niisugune ettepanek tehti rhs. Weiderman'i poolt ja ühendati selle järele teisel lugemisel ka § 4. ja § 3. Sellega wiidi õpetajad, kellel keskkooli haridus oli, kolmandasse järku üle. Hariduskomisjon ei muutnud selles jaotuses midagi, jättis sellesama ettepaneku, mis härra Weiderman tegi ja mis teisel lugemisel ka Asutawa Kogu poolt vastu wõeti. Nii et need parandused, mida hariduskomisjon praegu teeb, on samades piirides, nagu teisel lugemisel ka hariduskomisjoni ettepanek oli.

Haridusminister J. Kartau: Ma ei taha praegu sõna wõtta kodukorra kohta, waid selle § 3 kohta sisuliselt. Ma ei saa siin mitte tähendamata jätta mõnda asjaolu, mis tungiwalt seda parandust nõuab, millest praegu jutt on ja mida hariduskomisjon ette on kandnud. Nimelt on läbi wiidud selles ettepanekus, mida hariduskomisjon on teinud, see, mida ka haridusministeerium tungiwalt tarwilikuks peab, nimelt see asjaolu, nagu ka § 2. ära märgitud on, et põhipalka suurus oleneb õpetaja haridusjärgust. Aga kui see nii on, siis peab see igatahes wõimalikult järjekindlalt läbi wiidud olema, mis praktilises wahetegemises õige tähtis on. Wastupidisel korral wõib aga suuri raskusi tulla. Nimelt oleks tarwis kindlasti ära märkida, et need järgud, millest siin jutt on ja mida hariduskomisjoni poolt wiis on ette pandud, et need järgud oleksid järjekindlalt ära märgitud. Esimeses järgus ülikoolide ja keskkooli lõpetajad, teise järku kuuluvad kõrgema kooli kursuse läbikuulanud isikud, olgugi, et nad riigieksamid pole teinud ja kes selle juures tarwiliku kutsetunnistuse on omandanud. Kolmandas järgus oleksid selle järele keskkooli lõpetajad, neljandas järgus oleksid ilma keskkooli hariduseta isikud, kellel aga wastawad eksamid on tehtud. Ja wiimases järgus oleksid algkooli haridusega isikud, mis praktilises mõttes, kui ka selle loogilise järjekindluse mõttes, mida § 2 ette kirjutab, tingimata tarwilik oleks. Ma ei saa selle juures tähelpanemata jätta, et siin omal ajal jutt oli sellest, et tarwis on III ja endise IV-da järgu kutseharidusega isikud ühendada ühte liiki, nimelt

III-asse. Siin on meil tegemist isikutega, kes tõepoolest ühesuguse haridusega pole. Mina pean selle vastu kindlasti välja astuma, et üksuguse eksiarwamisega siin esile tulla, nagu oleksid III ja IV jär-
gus nimetatud isikud ühesuguse haridu-
sega. Praeguse jaotuse järele on III jär-
gus keskharidusega isikud ja IV-das jär-
gus ilma keskhariduseta isikud. Selge on,
et keskharidusega isikute haridus on
kõrgem, kui ilma keskhariduseta isikutel,
see peab igatahes selge olema. Ja kindel
on, kui meie tahame oma rahwakoolis
algharidust kõrgele järjele tõsta, mis meie
otsekohene ülesanne ja siht on, siis peame
meie võimalikult suurt rõhku selle peale
panema, et meie õpetajate haridusjärk
võimalikult kõrge oleks. Ja selles mõt-
tes on tungiwalt tarwilik, et juba palga
suhtes oleksid need, kellel kõrgem hari-
dus on, ka kõrgema palga wääriliseks
tunnistatud. Sellepärast olen mina selles
arwamises, et tuleb igatahes hariduskom-
misjoni ettepanekut toetada, et keskkooli
haridusega isikud tuleksid koondada kol-
mandasse järku ja need, kellel seda kesk-
haridust ei ole, vähemasse järku.

Meil on praegu ees seitsmeaastase
alghariduse teostamine. Nüüd sügisel
juba on tarwis korraldada eksamid neile,
kes tahawad õpetaja kutseõigusi oman-
dada. Ja praegu haridusministeerium sei-
sab nõutuse ees selles mõttes, et kui
vastu wõetaks üksugune punkt, nagu ta
teisel lugemisel vastu wõeti, kus ühte
järku kuuluwad need, kellel on keskhari-
dus ja ka need, kellel seda ei ole, siis tekib
sarnane tagajärg, et uute õpetajate kut-
seeksami korraldamise juures tuleb
soowimata seisukord. Juba selles ette-
pandud palgakawas on hulk mitmesugu-
seid astmeid, ja meie ei saa kuidagi sun-
dida eksamile tulijaid kõrgema kutsehari-
duse omandamisele, sest madalam haridus
annab sellesama õiguse kätte, mis kõr-
gemgi haridus. Ligemal ajal peaksime
neid õpetajaid, keda meie eksamite kaudu
suurel hulgal juurde saame, üksugustena
vastu wõtma, kellel wähene haridus on
selleks, et seitsmeaastases algkoolis õpe-
tust jagada. Meie 7-me aastases algkoolis
wõetakse läbi igatahes neid õppeaineid,
mis wastawad umbes praegustele ja sen-
niste 4 klassilistele linnakoolidele. Ja
need eksamid, mis nüüd algkooliõpetaja
kutse annawad, nõuawad ainult teadmisi
ka sellesamas suuruses — umbes endise
kreiskooli ja praeguse 4 aastase linnakooli
kursuse piirides. Nii oleks õpetaja ise

selle haridusega, mida ta peab laiali lao-
tama. Igatahes meie koolide tarwis on ta
nõrk õpetaja, ta ei suudaks ülesannet
mitte täiesti tarwilikus kõrguses kanda.
On tungiwalt tarwilik, et õpetajate hari-
dusjärk kõrgemal oleks ja sellepärast on
tungiwalt tarwilik, et oleks üheks motii-
wiks vähemalt palgawahe, see, mis sun-
niks õpetajaid kõrgemat haridust näita-
waid eksame tegema. Ja sellepärast ongi
just praegu tarwilik toetada ettepanekut,
mis hariduskommisjon on omalt poolt tei-
nud, et III-dasse järku eraldada need õpe-
tajad, kellel on keskkooli lõputunnistus ja
IV-dasse järku need, kellel vähem hari-
dus, kui keskkooli oma. Kindel on iga-
tahes see, et meie peame õpetajate hari-
dusjärku tõstma ja sellepärast ei saa ka
mitte neid õigusi anda vähema haridu-
sega isikutele, kui see on palga mõttes
kõrgema haridusega isikutel. Sellepärast
pean ma oma kohuseks Asutawale Kogule
teatada, et haridusministeerium igatahes
kõigiti toetab hariduskommisjoni ettepa-
nekut ja peab seda meie alghariduse kor-
raldamise juures tingimata tähtsaks.

J. Piiskar (sr.): Mina pean tarwi-
likuks toetada oma teisel lugemisel teh-
tud ettepanekut, nimelt liigitada õpetajaid
3-me liiki järgmistel põhjustel: esiteks,
juba haridusministeeriumi koolinõunik
Mikkelsaar on selle palgamääruse juurde
isearwamise andnud, milles ei näe ka põh-
just esimest ja teist liiki lahus hoida ja nii
palju, kui ma praegu tean, toetab ta oma
seisukohta praegugi. Tähendab, ei olda
haridusministeeriumis ka ühel arwamisel
selle kohta, et peaks esimene ja teine liik
olema lahutatud. Siis edasi 3-as ja 4-jas
liik on juba ühendatud Asutawa Kogu
teise lugemise otsuse põhjal, tähendab —
ei leita ka wadjadust olewat liike nii palju
teha. Ma tulen praegu õpetajate kongres-
silt. Seal wõeti küsimus, teades, et ta
tuleb Asutawas Kogus täna arutamisele,
esimesena kõne alla. Küsimust arutati
pikemalt ja otsustati wiimaks ühel häälel
tunnistada kohaseks liigitada õpetajaid
palgasaamise suhtes 3-me järku ka sel-
samal alusel, kui minu ettepanek teisel
lugemisel. 1-sse liiki Asutawas Kogus tei-
sel lugemisel wastuwõetud 1-ne ja teine
liik, mida ka koolinõunik Mikkelsaar ette
on pannud. Teine eelnõu selle eelnõu kol-
mas liik, mis wiimases eelnõus ühendatud
on, ja 3-mas liik selle eelnõu 4-jas liik.

Siin on toonitatud haridusministri
poolt, et meil on tarwis õpetajate haridus-

likku tasapinda tõsta, et meil on õpetajaid, kellel umbes samasugune haridus, kui neil õpilastel, keda ta õpetab. See võib teatawal korral olla, kuid mina kahtlen väga, kas neil kõigil, kes on arwatud kõrgemasse liiki, haridust palju rohkem jätkuks. Esimesel ja teisel lugemisel on pikemalt peatatud nende küsimuste juures ja näidatud, et ühes või teises koolis omandatud diplomid veel ei garanteeri teatawat võimist õpetada ega teatawat hariduslikku tasapinda. Diplomid on sagedasti saadud nii kuidas juhtus. Komisjoni ettepaneku järele langeks suur hulk õpetajaid, meie nõndanimetatud kodukooliõpetajaid, kellel neis ainetes, mida nad õpetavad, enam-vähem täielik kesk-kooli haridus ja kes juba tööd teinud on ja kellel sellega tegelik wilumus on, alamasse järku. Ma ei näe iseäralikku vajadust, miks neid alamasse liiki on asetatud. Öeldakse, et on tarwis läbi wiia koolis klassisüsteem, mille järele üks õpetaja juhib terwet klassi. Ma isiklikult kahtlen selle juures ja arwan, et isegi hulga aja pärast, võib olla aastate pärast, meie ei saaks sinna, et kõik õpetajad oleksid niiviisi ette walmistatud, et nad kõiki aineid tarwilikult õpetada võiksid. Küsimus on, kas wanemates klassides sarnast õpetust üldse läbi wiia saab ja kas seda tarwis on, juba sellepärast, et ühte õpetajat ei huwita kõik ained ühtewiisi. Miks siis ei wõi niisugune süsteem olla, et õpetaja õpetab ainult seda ainet, mille wastu tal huwi on. Kui niiviisi asja peale waadata, siis ei saa sugugi öelda, et õpetaja nii wäikse haridusega võiks olla, et ta õpetada ei saa, mida seal tarwis on. Võib olla ei oska õpetaja ladinakeelt wõi mõnda teist wõõrast keelt, võib olla ei ole ta teatawat osa algebrast mitte läbi läinud, kuid neid aineid ei puuduta ta ka mitte koolis. Sellega nüüd põhjendada, et hariduslik tasapind oleks nii madal, et võib olla õppeprogramm on suurem kui õpetaja haridus, seda ei näe ma mitte küllalt põhjendatud olevat. Et tarwis on hariduslikku tasapinda tõsta, see on täiesti õige ja loomulik ja ma olen siin seda juba waremalt toonitanud. Hariduslikku tasapinda tõsta tuleb esimeses joonis enesetäiendamise teel. Ma tulen praegu õpetajate kongressilt ja seal tähendati õieti, et kas see mark, mida teie näpu wahel näitate, tööle wirgutama peab. Kas on see piitsaks, mis edasi püüdma sunnib. Ma leian, et kui meie ainult 10 või 20 margaga sunnime õpetajat edasi püüdma,

siis sellest suuremat asja ei saa, sest õpetajast, kes ainult siis edasi harib ennast, kui ta teatawa arwu markasid saab, lõpude-lõpuks ikkagi head nahka ei saa. Kõiki neid seisukohti kokku wõttes, millest siin juba ennemalt jutt on olnud, teen ma ettepaneku muuta § 3-dat järgmiselt: Õpetajaile maksetakse palka 3-mes jär-gus. Ma teen ettepaneku lühidalt II luge-misel wasturwõetud eelnõu järele. Esime-ne järk on eelnõu paragrahw 3-da a ja b kokku wõtta. Teine järk on eelnõu c. Kolmas järk oleks eelnõu d., see on nel-jas järk. Muis asjus jääks redaktsioon seesama, mis teisel lugemisel wasturwõetud eelnõus.

N. Kann (krst.): Mul on huwitaw ainult üks asi siin. Niihästi meie haridus-minister, kui ka rhs. Piiskar on jõudnud otsusele, et klassisüsteemi meie koolis praegusel ajal võimalik läbi wiia ei ole. Haridusminister püüab küll selle poole, sest meie õpetajate seminaarid peawad meie niisuguseid õpetajaid ette walmis-tama, kes wõiwad 7 klassilises koolis iga õppeainet õpetada. Tulewate seminaaride lõpetajad on muidugi mehed, kes täiesti ettewalmistatud on ja õpetada wõiwad. Kuid praegusel ajal on küsimus, kas meie wõime olemasolewate õpetajatega seda läbi wiia, et nad 7 klassilises rahwakoolis kõiki õppeasju õpetada võiksid. Rhs. Piiskar näitab siin õieti, et meil on ole-mas praegu õpetajaid, kes wanemates klassides õpetada mitte ei wõi. Ma ar-wan, et need õpetajad wõiwad seda aga väga kasulikult alamates klassides teha. Ülemate klasside jaoks tuleb õpetajaid palgata ja ametisse panna niisuguseid, kes Wene õpetajate instituudi on lõpetanud. Meil on keskkool tahetud tulewikus teha wiieklassiliseks ja algkoolid seitsmeklas-siliseks, mille juures seitsmeaastane alg-kool võib kahejaoline olla: nelja-aastane algkool ja kolmeaastane ülem algkool. Siin kordan veel, mida ma juba enne rää-kisin, et tuleb uus koolitüüp luua, kus ülem-alkgool ja keskkool ühendatud olek-sid. Sellega oleks meil tulewikus wõi-malik kaheksaklassilist keskkooli saada. Selle juures oleks ka see võimaldatud, et ülem-alkgoolide tunniandjad võiksid wiie-klassilistes keskkoolides tunde anda. Nii oleks meil võimalik keskkoolides õpetajaid saada.

Edasi tahtsin ma siin ühele wäikesele asjale tähelepanu juhtida, mis tingimata III lugemisel ära tuleks parandada. § 3. d

all on öeldud, et punkt d-sse käiwad ka endiste wallakoolide seminaaride lõpetajad. Meil on wallakoolide seminaare kõigest 3 olemas: Hollmani, Kuuda ja Kaarma seminaar. Meil on teada, et need omal ajal väga head seminaarid olid, kuid rahwakoolide direktorite ja inspektorite poolt waadati ülewalt alla nende seminaaride lõpetajate peale ja nimelt sellepärast, et nad Wene keeles mitte nii tugevad ei olnud, kui Wene seminaaride lõpetajad. Peaasjalikult Hollmani ja Kuuda seminaaride lõpetajaid tuleb tänada selle eest, et meie oma hariduses nii kaugele oleme jõudnud. Nende meeste töö on ka osalt see, et meie oma riikliku iseseiswusenile oleme jõudnud. Nüüd on aga tahetud neid mehi kahe silma wahale jätta ja seda on ka tehtud. Hakatuses, kui meil see asi arutamisel oli hariduskommissjonis, siis ei olnud meil mitte käepärast sellekohast seadust, nüüd olen aga mina Riia kuraatori ringkirja üles leidnud, kus öeldud on, et need Hollmani ja Kuuda seminaari lõpetajad, kes 86 ja 87 aastatel lõpetasid, said külakooliõpetaja tunnistused (звание сельского учителя). Nendes seminaarides pandi 86. ja 87 a. eksamid toime, ja kuraatori poolt määrati sinna iseäralik komisjon, ja iseäralikkude eksamite põhjal anti nendele meeste tunnistused wälja, et nad külakooliõpetajad on. Kui meie nüüd wastu wõtame selle punkti, kus öeldud on, et ainult need, kes kreis-, kodu- ja rahwakooliõpetaja kutse omandanud, kutseõiguslikud kooliõpetajad on, siis jääwad need mehed lihtsalt wälja. Panen sellepärast ette, et neid, kes Kuuda ja Hollmani seminaarid on lõpetanud, üheõiguslikkudeks peetakse kõigi nendega, kes pärast on omandanud omale rahwakooliõpetaja kutse. Ma arwan, meie ei tee sellega mitte liiga, sest neid mehi ei ole palju järele jäänud, suurem hulk neist on juba surnud, ja nendele, kes on järele jäänud, peaks igatahes niipalju wastu tulema, et neid ühe järgu kõrgemale tõsta, sest nad on seda wäärt.

J. Uustalu (sd.): Pean veel kord tähendama, et omakohast on huwitaw asjaolu, missugusel määral kolmandal lugemisel wõib veel parandusi ette panna. Kommisjoni aruandja tähendas siin, et rhs. Weiderman olewat siin mingisuguse ettepaneku teinud II lugemisel. Rhs. Weiderman'i ettepanek on wastu wõetud ja on siin määruses ülewal. Kuid uus ettepanek on ainult osa Weiderman'i ettepanekust

ja tähendab, et üks osa on wõetud, kuna teine osa on wälja jäetud. Ma saan aru, et see enam Weiderman'i ettepanek mitte ei ole. Kui meie ühest ettepanekust wõiksimel lahutada ühe osa ära ja seda III lugemisel esimest korda ette tuua, siis wõiks ka rhs. Kann'i ettepanekut arutama hakata, mis ka koguni uus ja ka esimest korda hääletamisele tuleb. Ma ütlen, et see on huwitaw kodukorra mõttes, mis määral wõib parandusi ette tuua. Mina arwan, et nii laia wabadust ei wõi lubada. Ma saan sest aru, kui III lugemiseks on juba walmis ettepanek läbi arutatud, siis jääks seal igatahes kas selle wõi teise poolt kõneleda.

Siis sisuline asi: Siin on nimelt tõstetud keskkooli lõpetajad, kuigi nad kutseharidust pole saanud, neist õpetajaist, kes on kutsehariduse saanud, üks järk kõrgemale, muidugi teada oma wäärtuse, kui ka palgamaksmise suhtes. Mina arwan, et ainult see haridus, mis keegi wõib omandada, weel inimest õpetajaks ei tee. Ja kui nüüd arwatakse, et keskkooli lõpetajat, kuigi ta pedagoogika kutseharidust pole saanud, neist õpetajatest wõib eraldada, kes on linnakooli lõpetanud ja ka kaheaastastel pedagoogika kursustel käinud, neist kõrgemale seada tuleb, siis ma sellega nõus ei saa olla. Teised on ikka kogemuse omandanud, kuidas õpetust edasi anda. Mitte see ei määra õpetaja wäärtust ära, kui palju tal haridust on, waid see, kui palju ta jõuab sellest õpilastele edasi anda. Need keskkooli lõpetajad, kui nad kutseharidust pole saanud, ei jõua minu arwates mitte paremini haridust edasi anda õpilastele, kui teised kodu- wõi kreis-alkkooli kutse omajad. Kõike kokku wõttes ei saa wormill'sest küljest hariduskommissjoni uut ettepanekut arutamisele üles wõtta, ei ka sisuliselt selle poolt olla.

Juhataja L. Olesk: Kui rhs. Uustalu arwab, nagu ei oleks ma lasknud ettepanekut teha, siis wõib otsustada, et kodukorra wastaselt on talitatud, kuid kodukorra § 38 ütleb: „III lugemisel wõib ettepanekut ehk seaduseelnõu arutada ainult eelmisel lugemisel hääletamisel olnud paranduste piirides.“ Nendest piiridest ei ole parandus wälja läinud, mis II lugemisel ette pandud, ja sellepärast wõib neid ettepanekuid wastu wõtta.

T. Talbak (sd.): Ma pean ka tõendama seda härra Piiskar'i ettepanekut,

mida ka II lugemisel tegin, ja et see just praegu õpetajate eneste seisukohalt õiglane on, seda näitab tänavune kongress, kes seda asja kõikkülgsest läbi arutas ja jõudis ühisele otsusele, et tuleb õpetajaid kolme liiki jagada. Mis puutub sellesse, mis haridusminister ütles, et kui nüüd kolmas ja neljas liik pannakse ühte, siis nemad ei saa wahet teha koolitöös, keda kõrgemasse klassi lasta ja keda alamasse klassi. See ei ole sugugi õige, kui kolmandasse järku on arwatud seminaari haridusega õpetajad. Sellepärast küsin mina, milles on need seminaari lõpetajad Eesti koolis tugewamad, kui need, kes on õpetaja kutse kõrvalt omale omandanud; ta võib Eesti keelt ja kodumaa tundmist weelgi paremini 6. ja 7. klassis õpetada kui teised, kes seda saanud ei ole. Waadake, seal ei saa öelda, et meie kõik ühe pulga peale seaksime, mõned on rohkem ennast ühes asjas täiendanud, teised vähem. Harilikult need, kes seminaari on lõpetanud, on uhked oma diplomide peale, kuid neid diplome meie alati hinnata ei saa, mis Wene walitsus andis. Nüüd on Eestil uus kool ja uus õppewiis. Teiseks, praegu ma ei näe weel seitsmendat klassi. Meil pole weel neljandat klassi ja wiendat ja maksuma nad praegu ka ei saa, sest koolimajad seda ei luba, teiseks ei tea sellest midagi, kas võimalik on maksuma panna neljas klass. Kui jääwad maksuma wanad, üheklassilised koolid, nii et kolme jaoga — klassiga — tuleb töötada, siis võib tulewal aastal loota 4-da klassi asutamist peale selle, siis 5-da, 6-da ja 7-da, nii läheks ära kolm-neli aastat enne, kui seitsmeaastane kool on läbi wiidud ja selle aja peale jõuawad need õpetajad, kel tarwilik haridus puudub, seda kursustelt omandada, nii et kõik kõlbawad õpetajateks. Praeguses mõttes ei ole waja wahet teha nende wahel, kes saawad ühes koolis tööd tegema.

Ma pean tähendama, et endises ministeeriumi 5- ja 6-klassilises koolis, kus seminaari lõpetaja ja teine kutseomandaja kõrwti töötasid, sugugi ei wõinud öelda, et seminaristid oskasid paremini tööd teha. Kooliõpetaja töö ripub sellest ära, kuidas ta oskab seda lastele edasi anda, ja kui tal ei ole annet seda õieti edasi anda, siis ei aita seal juures teoreetilised teadmised midagi. Wõtke ülikooli lõpetajad ja saatke nad wallakooli, kus kolm jagu on koos, ma küsaksin, mis ta seal tegema hakkab, — mitte midagi. Ma olen kindel, kui ta enne seda tööd teinud ei ole, siis

ei oska ta midagi peale hakata. See, kes seal on töötanud, teab, kuidas seda teha; see ei ole mitte ükskõik, et wõtan kätte ja hakkam tegema, ei, seda osawust on ainult nendel, kes rahwakooli tunnewad ja seal töötanud on. Et meil praegusel ajal 4-klassilise rahwakooliga tegemist on, siis peab nende tööd hindama, kuna nendest weel peale selle suur puudus on, ja et neid seal hoida, selleks on tähtis, et järkude wahel suuri wahesid ei tehtaks, see on seminaari lõpetajate ja ilma selleta õpetajate wahel. Nad peawad saama enam-wähem ühewäärtusliku palga oma töö järele. See on täitsa õiglane, kui õpetajad saawad jaotatud 3 järku, siis 3. järk oleks see, kellel kutset weel ei ole, ja kes seda omandawad kursuste läbi. See wastaks terwe Eesti riigi õpetajate soowidele, ja Asutawal Kogul tuleks sellele tingimata wastu minna.

Haridusminister J. Kartau: Siin püütakse mõnelt poolt asju waadelda, mille põhjal Asutaw Kogu peaks ühest wõi teisest küljest oma otsust muutma. Kuid need wäited on liiga juhuslikud: siin räägitakse ikka niimoodi, et seal wõi seal järgus wõiwad olla kah niisugused ja tublid mehed. Kes selle wastu siis waidleb? Igas haridusjärgus on teatud isikud, kes selles järgus kõrgemale tõusewad kui teised. Nii on lugu wallakooliõpetajate hulgas, keskkooliõpetajate hulgas jne. Kes selle wastu ka waielda wõiks? On ju wallakooli haridusega isikute hulgas tublimaid mehi ja nõrgemaid ülikooli haridusega isikute hulgas, — on üksikuid erandid. Aga kas on nüüd soowitaw teha üldine otsus erandite pärast. Erandid ei pea mitte seadusi sünnitama, waid üldine tasapind — see on, mis meid nii wõi teisi peab sundima tegema — seda tuleb igal seadusandjal silmas pidada.

Siis oli siin juttu kodukooliõpetajatest, et need üksikutes asjades teinud eksamid, mis wastawad keskkooli nõuetele, näiteks matemaatikas jne. Kujutame ette, et matemaatikas kodukooliõpetajal on eksam tehtud, niisama kui keegi ajaloo kooliõpetaja on ajaloo vähemalt keskkooli eksami teinud. Teistes asjades aga on tal ainult 4. klassi keskkooli haridus. Peab ütleva, et siin oma kohast on õieti tähendatud, et keskkoolides, mis alati nähtawasti peawad ja saawad ühenduses olema kõrgema järgu algkooliga, õpetatakse üksikute asjade kaupa. Ühe asja suurema teadmisega võib wäga hästi oma kogu-

seid täita, see on igatahes selge. Kuid nii enne kui ka praegu ja ka edaspidi suurem kogu kodukooliõpetajaid õpetab algkoolides ikkagi enam-vähem kõigis asjus. Asja juures tähendan, et meie tulewiku algkool kahes järgus saab olema. Need järgud on ette kujutatud ühes, kuid õige tihti peawad nad olude sunnil lahus töötama, sest alamaid 4-aastaseid järkusi saab igatahes palju rohkem olema kui kõrgemaid, sest nüüdsel ajal ei jõua mitte kõik terwet algkooli lõpetada, võib olla ehk edaspidi, kui kooliolud korraldatakse, kuid ikkagi saab ka edaspidi 4-klassilisi algkooli rohkem olema. Saawad olema lahus 4-klassiline algkool ja 3-klassiline kõrgem osa. Siin pean ma ütleva, et õpetajate hulka silmas pidades, mis meil praegu on, saab meil võimatu olema 4-klassilise kooli peale 4 õpetajat kutsuda, waid ainult 2 esialgul, hiljem — mõne hea aasta järele wast 3 ja 4, aga millal, seda ei tea. Niisama ka kõrgemas osas, kus 3-õppeaastaline kursus on, katsume esialgselt, kui jõuame 2 kooliõpetajaga läbi saada, võib olla edaspidi rohkem, see on 3 kooliõpetajaga. See on sellepärast, et meil ei jätku kohaseid õpetajaid. Igatahes õige kaua aega läheb, millal algkoolis õpetame vähema arwu õpetajatega, kui neil klasse on, ja siin on paratamatu juba, et õpetajad peawad peaaegu igas asjas õpetama. Ei saa nii, et ajaloo õpetajad õpetawad ajalugu, waid tuleb õpetada peaaegu kõiki teisi aineid, mõnda wast välja jättes. Seal on tähtis üldine hariduse pind, mitte ainult ajaloos ja mõnes teises õppeaines, milles õpetajal kesk-kooli haridus oleks, seal on tarwis enam-vähem ühetasast haridust igas aines. Ka wanemaid ja enam wilunud vähema üldise haridusega õpetajaid pole käesolewas seaduses mitte unustatud, selleks on lisapalgad, et eranditele nende teadmiste eest tasu anda. Iga kolme aasta tagant, nagu praegune seadus näeb, lisatakse 50 mk. kuus juurde, nii et kui keegi on 18 a. õpetaja ametis olnud, kellel elutöö jooksul hulka kogemusi oma ametis on, kellel õpetamise osawus suurem on, nendel on siis 300 mk. lisapalka kuus juures. (J. Piiskar, sr.: Teised saawad ju ka juurde, ega nemad üksi ei saa!)

Siin on isand Uustalu arwamise wastu, neid igatahes meeles peetud, ja tasuks saawad nad 300 mk. ehk kaks järku kõrgemat palka kuus. Igatahes ma pean selle peale tähendama, et erandid tähele panna ei saa, on eksitus niimoodi talitada.

Siis ei saa ma weel tähele panemata jätta ühte asja: siin tähendati, et wallakooli seminaari lõpetajaid on vähe ja peale selle on nad õige kaua aega tööd teinud ja sellega õige kõrgele haridusjärjele jõudnud. See on iseenesest õige, et haridus, mis nad seminaaris saanud, küll pisitilluke on. Kes neid seminaare tunneb, see teab, et haridust anti nendes õige wähesel mõõdul, kuid selle hariduse saajad on juba wanad mehed, kellest ainult mõned üksikud weel ametis; nemad wast võiksid kõrgemas järgus olla, et kõrgemat palka saada. Nagu ma ütlesin, on niisuguseid mõned üksikud, nii et selle üle pikemalt kõneleda ei maksa. Nõnda ei näe ma mitte siin põhjust olewat mingit muud alust tähelepanu alla wõtta, kui alust, mis § 2 juba wastu on wõetud. Järkude jagamisel ei wõi mitte üksikutest erijuhtumistest välja minna. Kui meil pealegi teenistuse lisapalgad olemas, mis palka kahe järgu wõrra tõsta wõiwad, nii et see, kes kauem ametis olnud, kõrgemat palka saab kui algaja. Nii ei wõi meie mitte praegu rääkida muu poolt, kui selle paranduse poolt, mis hariduskommissjoni nimel tehtud ja milleks haridusministeerium oma nõusolekut awaldab.

A. Birk (rlhw.) Mina esinen täiesti isikliku ettepanekuga ja neissamades piirides, mis juba waremalt ette toodi, see on kuidas liigitada kooliõpetajaid haridusliku tsensuse järele. Tahan isiklikult peatada nende kooliõpetajate juures, kes täht c all üles loetud — waimulikkude seminaaride lõpetajad. Kui nüüd aluseks on wõetud, et teise liiki peawad minema isikud, kellel täielik keskkooli haridus, siis ei wõi kellelgi kahtlust olla selle kohta, et waimuliku seminaari lõpetajail täielik keskkooli haridus on. Juba waimuliku seminaari 4-st klassist wõis ülikooli pääseda wõi kui seda Wene ajal ei wõinud, siis oli põhjuseks ainult see asjaolu, et seminariste poliitiliselt küllalt ustawaks ei peetud. Nõnda oli waimulikul seminaaril keskkooli kursus juba enne lõppu läbi wõetud ning wiimased kaks aastat jäid just pedagoogiliste ülesannete peale. Mindi läbi metoodika, pedagoogika, töötati välja õppeplaanid jne. Nii et kui meie sõrdleme punkte b ja c, siis leiame, et tarwis on mõlemad teise järku üle wiia. See on weel seda õiglustawam selle tõttu, et seminaristid kahe aasta jooksul teatud teel haridust on saanud. Nii arwan mina, et meie neid mujale liigitada ei wõi, kui teise järku, see on üks järk kõrgemal.

Selle tõttu oleks minu ettepanek wastuwõetaw igal juhtumisel, nii 5., 3. wõi 4. järguga. Ma juhin tähelepanu weel selle peale, et siin waidlusi wõib tekkida seminaristide juures muuseas selle kohta, et seminaarides matemaatiliste asjade peale just suurt rõhku ei ole pandud. Seal olid selle eest aga teised õppeained, mis muudes keskkoolides puudusid, näiteks filosoofiline prohetetika, loogika, filoloogia jne., nagu eelpool tähendatud. Pean tähendama, et just nimetatud asjad kooliõpetaja kutsele väga tähtsad on, mille tõttu muude keskkoolide lõpetajad, nagu härra Talbak juba tähendas, sõrdlemisi nõrgad on. Peale selle õpetati weel Riias seminaaris kuus aastat läbi 2 tundi nädalas Eesti keelt, ja tehti seda nüüd hästi wõi kurjasti, igatahes aga õpetati. Selle läbi kaswatati armastust kodumaa vastu ja meie näeme ka praegu weel selle töö wilja. Nende hulgas on meil üks peaminister, mõni minister olnud, ja ka praegune linnapea Tallinnas on seal hariduse saanud. Wõiksin weel palju teisi awalikka tegelasi nimetada, kes oma hariduse waimulikus seminaaris saanud ja näidanud on, et nad miskil alal maha jäänud ei ole. Teiste waimulikkude seminaaride kohta Pihkwas ja Peeterburis ei wõi küll mitte sedasama öelda: neis puudus Eesti keel. Kui meie nüüd ka weel seda arwesse wõtame, et Riia waimuliku seminaari lõpetajad umbes 14-aastase õppeaja läbi on teinud — kihelkonnakoolis 4 a., waimulikus koolis 4 a. ja seminaaris 6 a. — see on rohkem, kui näiteks kooliõpetajad instituudis. Ja kui keegi rohkem on õppinud, siis peab seda ka sellekohaselt hindama selles hariduse mõttes, mida ka haridusminister toonitas.

Sellest wälja minnes arwan mina ja loodan, et see ettepanek oleks kõigiti wastuwõetaw. Ma annan kirjalikult oma ettepaneku sisse.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **W. Päts**: See on täiesti õige, et Asutaw Kogu II lugemisel punkt b ja c, see on 4. ja 5. järgu ühendas üheks järguks rhs. Weiderman'i ettepaneku põhjal. Kuid siin peab neid põhjusi tähelepanema, mis olid aluseks, et see niiviisi wastu wõeti. Asi kujunes nõnda, et ette kantud pkt. d, see on IV järgus, olid ära märgitud keskkooli lõpetajad ja niisama olid III järgus keskkooli lõpetajad. Seda puudust märkas just rhs. Weiderman ja tähendas, et oleks ülekohus, kui ühed

keskkooli lõpetajad neljandasse järku jätaks, kuna teised oleksid kolmandas. Raske oleks praktilises elus wahet teha. ühe ja teise keskkooli lõpetaja wahel, sellepärast oleks soowitaw olnud, et III ja IV järk oleks ühinenud. See otsus tehti Asutawa Kogu poolt. Kuid pean ütlema, et Asutawa Kogu liigete poolt tehtud parandused ja ettepanekud nii palju hariduskomisjoni peale mõjusid, et ta selle järel oma otsuse teatawas osas rewideermise alla wõttis ja kõiki neid näpunäiteid tähele pannes seadusprojekti nii palju muutis, kui see wõimalik oli, ja et seda praegusel kujul Asutawale Kogule oleks wõinud ette panna. Pean tähendama, et käesolewa projekti osas sündinud parandused rohkem selgust toowad õpetajate palgaseadusesse. Need parandused annawad meile selgesti selle pildi, mida hariduskomisjon kätte tahtis saada — nimelt, et õpetajad on jaotatud kahte järku: see on kõrgema haridusega isikud ja need, kes keskkooli lõpetanud ja siis järgneb weel üks järk kesk- ja kõrgema kooli wahel ja alam järk, kes keskkooli lõpetanud ei ole, waid kellel wastaw kutseharidus on. Seal on selge wahetegemine hariduse järele läbi wiidud ja selguse saab § 2., kus otsekohe on öeldud, et palgamääramine ripub sellest, kui suur õpetaja hariduse kõrgus on. Kui Asutaw Kogu leiab, et oleks tarwis ühendada II ja I järk, nagu rhs. Piiskar ette pani, üheks järguks, siis ei wõi hariduskomisjon ka III ja IV järgu ühenduse vastu olla sisuliselt, sest et ta just sedasama teed on käinud, muudkui rohkem hariduse järkude mõistet laiendanud, seda programmi rohkem elastiliseks teinud, ja selle juures silmas pidanud, et riik mitte suurte rahaliste wäljaannetega koormatud ei saaks. Haridusminister tõi seda ette, et õpetajal on waba üleminek teise liiki, kui ta on teatawa töö ära teinud selleks, et kõrgemat palka saada, seda põhjendas ta selle peale, et alammates liikides on olemas isikuid, kellel on teeneid haridusalal, kes wõib olla, koduharidusega kaugele on jõudnud — ja nende wastu oleks ülekohus, kui nad peaksid jääma neljandasse järku just sellepärast, et neil diploomi ei ole. Kuid siin ei saa teisiti teha, kui arwesse wõtta awalikka koole ja neid õppeasutusi, mis senni olnud ja olemas on. Pole ju kellelgi isikul otsa peale kirjutatud, kui haritud ta on, ja mõõdupuuks on just koolid. Peale selle on ju wõimalusi kõrgemasse järku tõusta — need oleksid: isiklikud

teened hariduse põllul, õpetlikud tööd ja anne, mis õpetajal on, ja see võetakse arvesse. Punkt 3. teises märkuses on öeldud, et haridusminister võib õpetajaid kõrgemasse järku määrata, kui nad seda väärt on oma hariduse poolest, kunsti- võime poolest, või mõne teise välja- paistva hariduse külje poolest. Sellepärast pean ma kui hariduskommissjoni aru- andja, kindlalt seda seisukohta kaitsema, et praegusel kolmandal lugemisel § 3. nii- wiisi vastu võetaks, et kolmandasse järku jääksid kutseharidusega, neljan- dasse järku sellele vastava haridusega ja wiindasse need õpetajad, kellel õpe- taja kutset pole. Mis puutub rhs. Kann'i parandusse, kus ta tähendas, et Hollmani ja teiste seminaride lõpetajad võiksid paigutatud saada kõrgemasse järku, siis peab tähendama: neid on ju nii vähe, ja kui neil teatawad teened on haridusalal, siis ei pruugiks selle vastu protesteerida.

Juhataja **L. Olesk**: § 3. oleks siis järgmine ühes ettepanud paranduste ja täiendustega: „Õpetajaile maksetakse põhipalka hariduse ja kutse suhtes neljas järgus.

a) Esimesse järku kuuluvad ülikoolide ja teiste kõrgemate koolide lõpetajad.

Märkus. Kodu- ja väljamaade kõr- gemate õpeasutuste lõpetajaiks loetakse need, kellel peale keskkooli hariduse veel kõrgem eriharidus on omandatud kooli- des, mille õpeaeg vähemalt 3 aastat kestab.

b) Teise järku kuuluvad: kõrgema kooli kursuse läbikuulanud isikud, kes riigieksamid pole teinud; alla 3 aastat kestvate kõrgemate kursuste lõpetajad keskkooli üldharidusega, endised wene- aegsed keelte ülemkooliõpetajad; eriõpe- ainete õpetajad sellekohase kutsetunnis- tusega vähemalt keskkooli üldharidu- sega, õpetajate instituutide lõpetajad.

c) Kolmandasse järku kuuluvad õpe- tajate seminaride ja keskkoolide lõpetajad, kes kodukooli, kreis- või algkooli õpetaja kutse omandanud, või vähemalt 3 aastat enne 1. juulit 1919 a. on koolis õpetaja ametit pidanud, waimulikkude semi- naaride täiskursuse lõpetajad. Kesk- koolide lõpetajad ilma pedagoogilise ette- walmistusega ja kõik teised ilma täieliku keskharidusega isikud, kes kodu-, kreis- või algkooli õpetaja kutse omandanud.

d) Neljandasse järku kuuluvad kõr- gemate algkoolide, endiste kreis-, 1872. a. seaduse põhjal korraldatud linnakoolide

ja kaubanduskoolide lõpetajad ilma õpe- taja kutseta; endiste wallakoolide semi- naaride lõpetajad, pedagoogikaklasside lõpetajad ministeeriumi koolide juures; endiste koolikommisjonide (Schulkom- missionen) juures õpetaja kutse omanda- nud isikud ja kõik algharidusega ilma kutseta õpetajad.

Märkus 1. Selles määruses tähen- damata õpeasutuste paigutamine järkude alla kuulub haridusministeeriumi alla.

Märkus 2. Haridusministeerium võib üksikuid õpetajaid, nende pedagoo- gilist või teaduslikku tegewust või kunstivõimeid silmas pidades, arwata kõrgemasse järku, kui neid käesolewa määruse põhjal arwata tuleks. Selleko- hane ettepanek tehakse ligema kooliwa- litsusasutuse kaudu, kelle alla kõnealune õpetaja kuulub.

Selle paragrahwi täienduseks on hari- duskommissjoni ettepanek sissejuhatuse osas: õpetajaile maksetakse põhipalka hariduse ja kutse suhtes viies järgus.

c) Kolmandasse järku kuuluvad õpe- tajate ning waimulikkude seminaride ja teiste keskkoolide lõpetajad.

d) Neljandasse järku kuuluvad ilma täieliku keskharidusega isikud, kes kodu-, kreis- või algkooli õpetaja kutse on omandanud.

e) Endine neljas järk tuleb wiindaks järguks muuta.“

Siis rhs. Piiskar'i esimene ettepanek, mis rahwaesitajatele kätteantud tekstis leidub: „c) kolmandasse järku kuuluvad õpetajate seminaride ja teiste keskkoo- lide lõpetajad ning waimulikkude semi- naaride lõpetajad ja kõik teised ilma täie- liku keskkooli haridusega isikud, kes kodu-, kreis- või algkooli õpetaja kutse on omandanud.“

Teiseks on akl. Piiskar'i ettepanek, mida selle tekstiga ühendada, mis rahwa- esitajatele kätte on antud; tuleb ainult natuke ümber teha ja nimelt: „§ 3. Õpe- tajatele maksetakse palka hariduse ja kutse suhtes kolmes järgus. Esimesse järku kuuluvad ülikoolide ja teiste kõr- gemate koolide lõpetajad, kõrgema kooli kursuse läbikuulanud isikud, kes riigiek- samid pole teinud; alla 3 aastat kestvate kõrgemate kursuste lõpetajad keskkooli üldharidusega, endised weneaegsed keelte ülemkooliõpetajad; eriõpeainete õpetajad sellekohase kutsetunnistusega ja vähemalt keskkooli üldharidusega, õpe- tajate instituutide lõpetajad.

Märkus. Kodu- ja väljamaade kõrgemate õpeastuste lõpetajaiks loetakse need, kellel peale keskkoolihariduse veel kõrgem eriharidus on omandatud koolides, milles õpeaeg vähemalt 3 aastat kestab. Teise järku kuuluvad: õpetajate seminaari, keskkoolide lõpetajad, kes kodukooli-, kreis- või algkooli õpetaja kutse omandanud või vähemalt 3 aastat enne 1. juulit 1919. a. on koolis õpetaja ametit pidanud. Waimulikkude seminari täiskursuse lõpetajad.“ Järgmine lause tuleks maha. Edasi läheb c. lõpp ja d., kus sõna „neljandas“ asemele sõna „kolmandasse“ tuleks. See oleks akl. Piiskar'i ettepanek.

Akl. Birk paneb ette § 3. punkt b lõppu, see on II lugemisel wastu võetud redaktsiooni juurde, kui teda nüüd vastu võetakse, võtta sõnad „Riia waimuliku seminaari täiskursuse lõpetajad“ punkt c-es, lause „waimulikkude seminari täiskursuse lõpetajad“ muuta järgmiselt: „teiste, peale Riia waimulikkude seminari täiskursuse lõpetajad.“ Akl. Kann paneb ette IV järgu või mõne teise sellekohase järgu juurde lisada: „Keskkoolidega isikud, kes kodu-, kreis- või algkooli õpetaja kutse omandanud, või aga endised wallakoolide — Kuuda ja Hollmani — seminari on lõpetanud.“ Ma arwan hääletamise korra kohta, et kõige esiteks tuleksid hääletada need parandused, mis on tehtud akl. Birk'i ja Kann'i poolt põhimõttelisel kujul, sest pärast võib neid mahutada igasse ühesse järku. Selle järele tuleks akl. Piiskar'i projekt, kui lahkumise komisjoni omast, siis hariduskomisjoni poolt ette pandud parandus, ning selle järele parandus, mis II lugemisel vastu võeti.

K. Parts (rhw.): Rh's. Kann'i, kui ka Birk'i ettepanekuid ei saa hääletada nende huwide piirides, mis meil lubatud I ja II lugemisel teha. Kui nad aga siiski hääletamisele tulewad, siis meie kodu- korra põhjal ei saa nende poolt hääletada ehk küll muidu sisulikult nende vastu ei oleks.

Aruandja W. Päts: II lugemisel on vastu võetud, et IV punkti jääksid need koolid, mis I lugemisel V järgus olid ja ühes sellega võeti vastu, et Hollmani seminaar jääks IV järku. Nüüd on härra Kann'i parandus samasugune, et need koolid jääksid IV järku, nagu nad II lugemisel vastu võeti, nii et Kann'i parandus on küll neissamades piirides tehtud.

Härra Birk'i ettepanekut II lugemisel ei tehtud. Oli aga ettepanek härra Piiskar'i poolt, et I ja II järku ühendada ja ka III ja IV järku ühendada. Kui seda nii mõista, et härra Piiskar'i ettepanekus oli juba see sees, et seminariid peaksid 2. järku kuuluma, mis ka II lugemisel arutamisel oli, siis paistab minule see nii olewat.

Juhataja L. Olesk: Ma panen hääletamisele küsimuse, kas on võimalik härra Birk'i poolt tehtud parandust hääletamisele võtta. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on hääletamisele võtmise poolt. Kes on härra Kann'i poolt tehtud paranduse hääletamisele võtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on selle poolt. Seega on see parandus hääletamisele võetud. Kes on selle poolt, et § 3. punkt b lõppu panna sõnad „Riia waimuliku seminaari täiskursuse lõpetajad“? (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on ettepanek vastu võetud. Siis punkt c sõnade „waimulikkude seminariid jne.“ asemel panna „ja teiste, peale Riia, waimulikkude seminariid“. Sõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja W. Päts: Mina ütlesin selle ettepaneku kohta, et seda pole vaja hääletada, sest et punkt c on öeldud: „keskkoolid“ ja kui kõik teised seminariid on keskkoolid, siis meie mõistame seda iseenesest.

Juhataja L. Olesk: Ma panen akl. Kann'i poolt tehtud paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on ettepanek vastu võetud. Siis järgneks komisjoni ettepanek sellele tekstile, mis teisel lugemisel on vastu võetud. Kuid rh's. Piiskar'i ettepaneku tekst läheb nii kaugel lahku, et ma tema esimesena hääletamisele panen. (Hääletatakse.) Poolt on 21 häält, vastu 42 häält. Sellega on rh's. Piiskar'i redaktsioon § 3. kohta tagasi lükatud.

Tuleb hääletamisele hariduskomisjoni parandus § 3. juurde. (Hääletatakse.) Poolt on 46 häält, vastu 26. Sellega on hariduskomisjoni parandus vastu võetud. Sellega tuleks siis § 3. kõigi tehtud parandustega hääletamisele. Ma kannan paragrahwi ette: Õpetajatele maksetakse põhipalka viies järgus. Punkt 1. märkusega, nagu ta leidub lisalehtedel, ühes parandusega

punkt b lõpul rhs. Birk'i poolt „Riia waimuliku seminaari täiskursuse lõpetajad“. Rhs. Kann'i poolt märkus punkt d juurde järgmiselt: „Neljandasse järku kuuluvad ilma täieliku keskhariidusega isikud, kes kodu-, kreis- või algkooli õpetaja kutse on omandanud, aga ka endised wallakoolide — Kuuda ja Hollmani — seminariide lõpetajad.“

Kes on selle paragrahwi wastuwõtmise poolt ette loetud kujul? (Hääletatakse.) Nähtawana musega on § 3 wastuwõetud.

Aruandja **W. Päts** (loeb): § 4. Elukalliduse ja korteriraha maksmise suhtes jagatakse koolid nende asukoha järele 4 liiki.

J. Reintam (rhw.): Esimesel lugemisel oli § 4. öeldud, et koolid asukoha järele nelja liiki jagatakse, kusjuures liikide asukohad ära olid tähendatud. Teisel lugemisel muudeti seda paragrahwi ja anti temale niisugune kuju, nagu ta meile praegu siin esineb, see on elukalliduse ja korteriraha maksmise suhtes jagatakse koolid nelja liiki, või teiste sõnadega, ka korteriraha suurus peaks sellest olenema, missuguse elukalliduse liiki kooli asukoht arwatud. Minu arwates ei oleks see mitte õige. Elukallidus võib teatawatel tingimistel ja teatud kohtades mitmesugune olla, tõusta ja alaneda, kuid see ei tähenda veel, et elukalliduse tõusuga ka korterikallidus tõuseks. See maksab iseäranis maakoolide kohta, kus õpetajatel omawalitsuste poolt antud kindel korter on. Niisama ei lähe igalpool kallimaks ka küte, kui kerkiksid teiste tarbeainete hinnad. Wõtame näiteks Harjumaal, kus elukallidus suur, kuna aga küte seal metsarohkuse pärast hoopis odavam, kui paljudes muudes riigiosades, kus elu muidu odavam. Selles suhtes on siis elu sarnases kohas palju lähedam, kui mõnes teises kohas. Minu arwates peaks korteriraha maksetama liikide järele, milles asukohad kindlaks määratud, kuna asukohtade äratähendamise elukalliduse järele, mis muutlik, võiks walitsuse hooletaks jätta. Ma tuletan veel kord meelde oma ettepaneku põhjenduseks, et näiteks Narwas, Tartus, Walgas, Petseris ning nende ümbruses korterid hoopis odavamad on, kui Tallinnas, kuna aga elukallidus seal muidu Tallinna omast maha ei jää. Sellepärast tuleksid need kaks mõistet, nimelt korteriraha ja elukalliduslisa

teine teisest eraldada. Mina panen ette § 4. järgmises kujus wastu võtta: „Elukalliduslisa maksmise suhtes jagatakse koolid nende asukoha järele nelja liiki, kuna korteriraha järgmiste liikide järele maksetakse: I — Tallinnas, II — Narwas, Tartus, Walgas, III — muis linnades ja alewites ja IV — maal.“ Juhin veel selle peale tähelepanu, et korteriraha maksmata või korteri, kütte, walgustuse natuuras muretsema peawad koolide ülewõlpidajad, see tähendab maal — wallad ja wallawalitsused. Kui palju sekeldusi, wiitwitusi, eksiarwamisi ja pahandusi tooks see korteriraha maksjatele ja nende tegewuse seaduslikkuse järele walwajatele asutustele, kui korteriraha suurus algusest peale kindel ei ole, mis elukalliduse kõikumise järele peaks muutuma. Ainult elukalliduslisa maksmise suhtes määraku walitsus, kus kohal ja kui palju seda maksetakse, kuid korteriraha olgu seaduses kindlate asukohtade järele kindlaks määratud.

J. Uustalu (sd.): Ma arwan, et lõplikult ei saa korteriraha kindlaks määrata maal ja linnas. Need võiwad muutlikud olla. Panen ette sisse panna ühe sõna „ajutiselt“.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **W. Päts**: Õpetajate palgaseaduse projekt on üldse ajutine, sellepärast arwan, et see käib ka § 4. kohta. Mis rhs. Reintam'i parandusse puutub, siis arwan, et ta selge pildi andis korteriolude kohta linnas ja maal.

Juhataja **L. Olesk**: Et komisjoni aruandja rhs. Reintam'i ettepanekuga ühinenud, siis tuleb § 4. selles redaktsioonis hääletamisele, nagu ta rhs. Reintam'i poolt sisse antud, nimelt: „Elukalliduslisa maksmise suhtes jagatakse koolid asukoha järele nelja liiki, kuna korteriraha järgmiste liikide järele maksetakse: I — Tallinnas, II — Narwas, Tartus, Walgas, III — muis linnades ja alewites ja IV — maal.“ Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawana musega on ettepanek wastuwõetud.

Aruandja **W. Päts** (loeb): § 5. Kolmeaastalisi palgalisandusi on kuus (6), nimelt iga täis 3 elukutselise teenistus-aasta järele, mille juures arwesse wõetakse ka nende määruste maksmapane-

kuni koolitöös teenitud aastad ja antud tundide arv, kui ka aastad, mis õpetaja koolitööd katkestades oma kutsehariduse täiendamiseks tarwitanud, kui ta selle järeldusel mitte kõrgemasse järku ei arwata.

Märkus. Lisapalga maksmiseks arwatakse aasta, millal vähemalt 12 nädalatundi antud, terve teenistusaasta ette, aasta, millel 6—11 tundi antud, poole teenistusaasta ette, aastaid, millal tunniarw vähem oli kui 6, ei wõeta arwesse.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawana murega on § 5 wastu wõetud.

Aruandja W. Päts (loeb): „§ 6. Eelmistes paragrahwides tähendatud alustel on õpetajate kuupalga alammäär markades ajutiselt:

Järgud.	Põhipalk.	Lisapalk.
I.	800.—	50.—
II.	725.—	50.—
III.	625.—	50.—
IV.	425.—	50.—

Liigid.	Wõrdlew elukalliduslisa.	Korterirahad.
I.	100.—	175.—
II.	75.—	125.—
III.	50.—	100.—
IV.	—	75.—

Märkus 1. Tarbekorral arwatakse korterirahast 25 marka walgustuse peale, ülejääwast summast $\frac{2}{3}$ kütte ja $\frac{1}{3}$ korteri eest.

Märkus 2. Koolijuhatajaile ja maakoolide õpetajaile on kooli ülewaltpidajad asutused kohustatud muretsema korteriraha asemel korteri ühes kütte ja walgustusega.

Teisel lugemisel wõeti § 6. sarnasel kujul wastu, kuid sealjuures awaldati Asutawa Kogu liigete poolt arwamist, et oleks soowitaw, kui põhipalk oleks määratud vähem ja elukalliduse raha suurem. Neid motiive arwesse wõttes muutis komisjon oma seisukohta palganormide wäljatöötamise juures ja paneb Asutawale Kogule ette § 6. wastu wõtta järgmisel kujul. Põhipalkadeks oleks I, II, III ja IV järkudele — 500, 425, 325, 250 marka, kuna elukalliduslisa oleks wastawalt järgmine — 400, 350, 300, 250 ja korteriraha — 175, 125, 100 ja 75. Siin on vähendatud peaasjalikult põhipalka ja suurendatud elukalliduslisa, kuna lõpuarw ühe ja sellesama summa wälja teeb. Peapõhjus oli, mida hariduskomisjon

arwesse wõttis, et ta selle paragrahwi sarnasel kujul ette paneb, et maakonnawalitsused on raskes ainelises seisukorras, kuna põhipalk nende kanda on ja wõrdlew elukalliduslisa walitsuse kanda jääb. Loomulik on siis, et summa, mis maakonnawalitsuse kanda jääb, vähem oleks, kui wõrdlew elukalliduslisa.

J. Piiskar (sr.): Kui nüüd kolmandal lugemisel wastu wõeti, maksta palka wiies järgus, siis tuleb eelmise otsusega wõrreldes palk just alamatel järkudel iseäranis IV järgus, märksa madalam, kui teisel lugemisel wastu wõetud otsuse järele kawatsetud. Alamate liikide palkadest on raske midagi kärpida, sellepärast teen ma ilma pikema põhjendamiseta ettepaneku, mis iseenesest selge peaks olema, tõsta neljanda liigi põhipalka 250 marga pealt 275 m. peale; V liigi põhipalka 175 m. pealt 225 marga peale. Et nüüd IV järgus kõrgendatud on kahekümne wiie marga wõrra ja V terwelt 50 marga wõrra, siis juhin weel tähelepanu selle peale, et ettetoodud norm on iseenesest õige wäike, ta on wäiksem weel kui masinakirjutajatel ühes wõi teises kantseleis.

J. Tõnisson (rhw.): § 6. on tema uuel kujul kahtlemata rohkem wastaw tegeliku elu nõuetele, kui endisel kujul, ja wist wõetakse ta, kui hariduskomisjon ette paneb, wastu. Mina ei tahaks mitte tema wastu kõneleda, waid teen ainult wäikse ääremärkuse. Nimelt on lisapalk teenistuse kestwuse järele; muidugi öeldakse siin jälle „kestuse“. Kestus tähendab seda, mis Saksa keeles „Dauerhaftigkeit“, see on kui kaua üks asi wastu peab, aga kestwus tähendab wältuwust; lisapalk on määratud kõigile järkudele 50 marka, seda põhjendatakse sellega, et arwatakse — lisapalka saawad need õpetajad, kes oma tõuswa wilumuse tõttu on suutnud rohkem korda saata. Siinjuures arwatakse, et wilumine kujuneb kõigi juures peajoonetes ikka ühtlaselt. Tõepoolest on aga lugu nõnda, et kui kuskil algjõud on suurem, siis tema ka kaswamise juures areneb suuremal määdul. Kui siin üldse õpetajate haridust järkudesse jagatakse ja neid järke just palgamaksmise seisukohalt hinnatakse, arwesse wõttes, et kõrgema haridusega isikutele rohkem palka maksta, siis on ka selge, et need isikud arenewad mitmekesiselt, selle järele, kuidas ettewalmistus on. Parema ettewalmistusega isikud kaswawad oma wilumises rohkem

kui need, kellel puudulik algharidus. Seda asjaolu peaks tulewikus, kui kooliseadus arutamisele tuleb, ka lisapalga määramise juures silmas pidama. Praegu ei maksa sellest juttu teha, sest praegune määrus on tõesti ajutine.

T. Talbak (sd.): Ma katsun siin just seda Piiskar'i ettepanekut toetada, aga ainult ühe juurdetehtud parandusega. Komisjonis oli välja töötatud III järgus põhipalk 625 marka, seal, kus kõigeodavam elu on; kui meie võtame aga praegused 325, 250, siis näeme, et see ikka väiksemaks läheb. See oleks siis otsekohe kärpimine. Teisel lugemisel arwati, et oleks vaja kõrgemale tõsta, kuna nüüd aga maha tõmmatakse. Siin ei ole wahe loomulik: I ja II järgu wahe on 75 marka, kuna II ja III wahe üle 100 marga on. Järelikult peaks siis III järgu põhipalk 350 määratama, IV — 275 ja V — 225. V järgu kohta tahaksin ma just tähendada, et meie peame arwesse võtma, et need isikud, kes ilma kutsehariduseta on ja end kursustel täiendawad, just palka hädasti tarwitawad, et end kutsekohaselt edasi harida. Nad on sünnitud kaks kuud kursustel olema ja sellepärast ei wõi neile nii palju palka vähem anda, kui teistele, kellel kutseharidus on. See wahe on liig suur, ja piinlik oleks, kui 2 õpetajat ühe kooli peal, üks kutsega, teine ilma kutsehariduseta oleks, tööd teewad ühtemoodi, kuna teine 100 marka kuus vähem palka saab. See sünnitaks õpetajate wahel ime likku wahet. Pealegi peame seda silmas pidama, et nad ennast täiendama peawad, rohkem raamatuid ostma peawad, selleks läheb neil rohkem kulusid kui teistel, kellel seda sundust mitte ei ole. Just sellepärast peaks iga järgu wahe ainult 50 marka olema, see oleks siis: III järgus 350, IV — 275, V — 225.

Juhataja L. Olesk: Hääletamisele tuleks § 6. „Eelmistes paragrahvides tähendatud alustel on õpetajate kuupalga alammäär ajutiselt markades I, II, III, IV, V järgus — 500, 425, 325, 250 ja 175 marka. Lisapalk kõikide järkude kohta 50 m. Wõrdlew elukalliduslisa I liigis — 400, II — 350, III — 300 ja IV — 250 m. Korteriraha I liigis 175, II — 125, III — 100, IV — 75 marka. Märkus 1. Tarbekorral arwatakse korterirahast 25 marka walgustuse peale, ülejääwast summast $\frac{2}{3}$ kütte ja $\frac{1}{3}$ korteri eest. Märkus 2. Koolijuhatajaile ja maakooliõpetajaile on kooliülewalpidajad asutused

kohustatud muretsema korteriraha asemel korteri ühes kütte ja walgustusega.“ Rhs. Piiskar'i ettepanud parandus on: „IV liigis 250 m. asemele 275 m. ja V liigis 175 m. asemele 225 marka põhipalka määrata.“ Härra Talbak'i parandus põhipalkade kohta: I liigis 500, II — 425, III — 350, IV — 275 ja V — 225, IV ja V liigi kohta lähewad rhs. Talbak'i ja Piiskar'i ettepanekud ühte. Siis enne tuleks hääletamisele rhs. Talbak'i poolt ettepanud parandus. Ma panen siin üksikud liigid üksikult hääletamisele. Kes on selle poolt, et III liigis põhipalka 350 marka määrata? (Hääletatakse.) See parandus on 19 häälega poolt 34 häälega wastu tagasi lükatud. Siis järgneb parandus, — neljandas liigis 275 marka põhipalka määrata, mis tuleb 250 marga asemel. (Hääletatakse.) See parandus on 22 häälega wastu ja 19 poolt, tagasi lükatud. Siis tuleb V liik. Kes on selle poolt, et V liigi põhipalgaks oleks 225 marka? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see parandus tagasi lükatud. Siis tuleb hääletamisele § 6. sel kujul, kuidas ta komisjoni uue redaktisiooni järele ette on pandud. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 6 wastu wõetud.

Aruandja W. Päts (loeb): § 7. Palgamaksjatel asutustel on õigus, kohalikka olusid silmas pidades, üksikute kohtade koolide õpetajatele elukalliduse lisapalka määrata.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 7 wastu wõetud.

Aruandja W. Päts (loeb): „§ 8. Peale § 6. tähendatud palga saawad koolijuhatajad eraldi.

1—2 klassilise kooli juhatamise eest 25 marka kuus.

3—4 klassilise kooli juhatamise eest 50 marka kuus.

5—6 klassilise kooli juhatamise eest 75 marka kuus.

7—8 klassilise kooli juhatamise eest 100 marka kuus.

9—10 klassilise kooli juhatamise eest 125 marka kuus.“

On wahele jäetud, mida siin on ette pandud, et 11 ja rohkem klassilise kooli juhatamise eest 150 marka; siia juurde on weel märkus, et klassi all mõistetakse sel-

les paragrahwis õpilaste kogu, keda üks õpetaja ühes ruumis õpetab.

J. Tõnisson (rhw.): Eelnõu teisel lugemisel oli siin jutt sellest, et meie peaksime eriti hindama nende koolijuhatajate tööd, kes suuremaid koole — gümnaasiume ja realkoole juhatawad; selles mõttes tegin ettepaneku, et lisatasu määrasid nii muudetakse, et esimesed kaks liiki jäävad; 1- ja 2-klassiliste koolide juhatajad saavad 25 mrk. kuus; 3- kunni 4-klassi koolide juhatajad 50 mk. kuus, aga siis tuleks 5- kunni 7-klassilise kooli juhatamise eest 75 mk., 8- kunni 10-klassilised koolid on gümnaasium ja realkool, kus tõesti kvalifitseeritud juhatajad peaksid olema. Need on keskkoolid, kus ka ettevalmistusklassid olemas on. Seal oleks siis koolijuhataja palk 150 mk.; kui koolil 11 klassi või rohkem on, siis 200 mk. Pean tunnistama, et seletused, mis selle wastu ette on toodud, ei ole mitte suutnud ümber lükata seda tõsiasja, et eriti kvalifitseeritud tööjõududele tuleb suuremat tasu anda, kui meie tahame nendele wastutusrikastele kohtadele tõesti sündsaid inimesi leida. Selles mõttes soovitaksin nüüd seda ettepanekut wastu võtta.

Juhataja **L. Olesk**: Sõna on komisjoni aruandjal väljaspool järjekorda.

Aruandja **W. Päts**: Pean küll tähendama, et komisjon oma poolt tegi ettepaneku siia § 8 juurde ja jääb samasugusele seisukohale, nagu esimesel lugemisel esitati, see on peale 9 kunni 10 klassini määrata 125 mk. kuus, 11—15 — 150 mk., 16—20 klassini — 175 ja 21 ja rohkem klassidega 200 mk.; põhjenduseks oleks, et on Tallinnas ja teistes suuremates linnades koole, kus palju rohkem klasse on, kui 11. Ei ole õigel alusel, kui nende koolide juhatajate töö ei saa hinnatud nii, nagu see suurema klassiarwu juures ametisolewatel juhatajatel peaks olema.

J. Piiskar (sr.): On juba pikemalt räägitud sellest, et inimese tööjõul oma piir on, ja selles mõttes toetaksin mina II lugemisel wastuwõetud otsust, et üle 10 klassi juhatamise eest 150 mk. määrataks, ja kui klasse palju üle 10 on, siis peaks abinõusid leidma, kuidas abisid või teisi juhatajaid ametisse panna, aga 30—40 klassi ühe juhataja kätte anda, on ebanormaals. Kas talle nii või nii palju palka maksetakse juhatamise eest, ei tule tööst

midagi rohkem välja. Peale selle toetaksin mina osalt seda parandust, mis akl. Uustalu tegi II lugemisel, et lugeda 1—4 klassini 50 mk. kuus, aga mitte 1—2 — 25 ja 3—4 klassini 50 mk. kuus, nii et mina paneksin ette: 1—4 kl. 50 mk., 5—6 kl. 75 mk., 7—8 — 100 mk., 9—10 — 125 mk. ja üle 10 klassi 150 mk.

J. Uustalu (sd.): Kui nüüd arwet teha, kui palju peaks saama niisugune 20-klassilise kooli juhataja, kui võetakse wastu hariduskomisjoni uus ettepanek. Teeme arwe: Tallinnas oleks kõige kõrgema haridusega kooliõpetaja põhipalgaks 500 mk. kuus, peale selle veel, kui Tallinn üles võetakse I järgu elukalliduse liiki, siis oleks elukalliduse maks 400 mk. — kokku 900 mk., siis saaks õpetaja kui ta on 18 a. õpetaja olnud teenistuse lisapalka 300 mk., kokku 1.200 mk.; sinna juurde veel kooli juhatamise eest 200 mk. — see oleks 1.400 mk., peale selle saaks ta veel korteriraha 175 mk. kuus, see oleks 1.575 mk. Mitmeklassilise kooli juhataja tundide arv on vähendatud. Ma oletan, et ta võib veel üle oma seadusliku tundide määra 3 nädalatundi anda à 30 marka tund, teeks välja 90 marka kuus. See oleks 1.665 marka kuus kõrgema haridusega koolijuhataja palk, kes 18 aastat ametis olnud. Seal kõrwal saab aga maakooliõpetaja 425 marka kuus, kes ometi ka inimene on ja tööd teeb. See on 4 korda rohkem palka ühel kooliõpetajal, kui teisel. Võib ju nii mitu korda inimesele rohkem palka maksta, küsitaw on, kas see nii mitu korda rohkem tööd võib teha.

A. Weiderman (töer.): Mina arwan, et hariduskomisjoni ettepanek liig pikk ja keeruline on. Härra Tõnisson'i ettepanek on palju lihtsam, sellepärast tuleks härra Tõnisson'i ettepanek wastu võtta.

Meil on suured koolid olemas. Mõned neist on üle 20 klassi suured. Kes praegusel ajal kooliwalitsuses on töötanud, teab väga hästi, et meil juhatajatest suur puudus on. Keegi ei taha koolijuhataja olla. Juhatajal tuleb igapäew 6 tundi koolis viibida, ta peab kõige eest hoolitsema, korda alal hoidma ja hoolitsema, et kool teatawal kõrgusel seisaks. Nii siis nõuab koolijuhataja töö suurt pingutust. Selle eest saab koolijuhataja kõigerohkem 200 marka, sellest on vähe. Arwati, et võib abi juhataja olla. Mina olen sellega nõus, et abi peab olema, aga üks peab ikkagi

kõike juhataja. Kui kõrgema haridusega koolijuhataja 6-aastase praktikaga kõigerohkem 1.375 marka saab, siis ei ole see mitte liiga suur. Wähem palk tähendaks Tallinna keskkooli juhatajate seisukorra halvenemist, mitte aga paranemist. Ja mis lisapalka puutub, siis on see kõigi kohta ühesuguse maksuusega koolijuhataja või algharidusega kooliõpetaja kohta. Kõik võivad kunni 300 marka kuus lisapalka saada.

Juhataja L. Olesk: Sisse on tulnud mitmed ettepanekud; mis laiali laotatud ja teisel lugemisel vastu võetud, neid ma ette kandma ei hakka. See on 11 ja rohkem klassiliste koolide juhatamise eest 150 marka kuus. Peale selle on sisse tulnud hariduskomisjoni poolt ettepanek, kus on järgmiselt tähendatud: peale § 6-s tähendatud palga saavad koolijuhatajad eraldi 1—2 klassilise kooli juhatamise eest 25 marka, 3—4 klass. kooli juhatamise eest 50 mk., 5—6 — 75 mk., 7—8 — 100 mk., 9—10 — 125 mk., 11—15 — 150 mk., 16—20 — 175 mk., 21 ja rohkem — 200 marka. Peale selle on rhs. Piiskar'i poolt järgmine ettepanek tehtud: 1—4 klassi juhatamise eest 50 mk., 5—6 — 75 mk., 7—8 — 100 m., 9—10 — 125 marka, üle 10 klassi juhatamise eest 150 marka.

Kõige enne panen ettepanekud ainult „poolt“ hääletamisele. Tuleb hääletamisele esimesena komisjoni ettepanek. Järgmisena akl. Tõnisson'i ettepanek. Üksikute punktide kaupa hääletada ei saa. Kes on selle poolt, et § 8, mis komisjoni aruandja poolt ette kantud, vastu võtta. (Hääletatakse.) 4 häält poolt. Kes on rhs. Tõnisson'i ettepaneku poolt? — 27 häält. Kes on rhs. Piiskar'i ettepaneku poolt? — 22 häält. Kes on teisel lugemisel vastu võetud redaktsiooni poolt? — 7 häält. Ma pean teatama, et ükski ettepanekutest pole absoluutset enamust saanud, sellepärast tulevad nad veel kord poolt ja vastu hääletamisele, mille juures järgmine järjekord oleks: härra Tõnisson'i ettepanek tuleks esimesena, sellepärast, et ta kõige rohkem hääli, 27 häält, poolt on saanud, siis rhs. Piiskar'i ettepanek, 22 häält poolt, siis teise lugemise redaktsioon, 7 häält poolt ja komisjoni redaktsioon — 4 häält poolt. (Hääletatakse.) Ettepanekud on järgmiselt hääli saanud: härra Tõnisson'i ettepanek, poolt — 27, vastu — 25 häält, siis rhs. Piiskar'i ettepanek on saanud 22 häält poolt ja vastu 34, siis veel teised ette-

panekud, nimelt teise lugemise redaktsioon ja komisjoni ettepanek, mille vastu oli silmanähtav enamust. Nii on vastu võetud rhs. Tõnisson'i ettepanek. Panen selle paragrahvi tema täiel kujul hääletamisele ja pean tähendama, et tal märkus juures on. (Hääletatakse.) 32 häälega poolt ja 19 vastuhääletamisel on see paragrahv vastu võetud.

Aruandja W. Päts (loeb): § 9. Nädalatundide arv on 24—30, misjuures mitmes koolis antavad tunnid ühte arwatakse. Tundide arvu määramine tähendatud piirides iga üksiku õpetaja kohta õpeainete iseloomu ja kasvatustlikkude ülesannete kohaselt jääb pedagoogika nõukogu hooleks, kes selle juures arwesse võtab kõik õpetajate kohused (raamatukogu hoidmine ja raamatute väljaandmine, klassijuhatus, korrapidamine, kirjallikud tööd, füüsikaliste ja keemiliste katsete ettevalmistamine, asetätetunnid jne.)

Märkus 1. Õpetajad, kellel ühe ja sama asutuse koolides vähemalt 24 nädalatundi on, saavad palka § 6 tähendatud määral. On aga tundide arv nädalas alla 24, siis maksetakse tasu tundide arvu järele iga nädalatunni kohta $\frac{1}{30}$ osa § 6. tähendatud palgast.

Märkus 2. Algkooli juhataja annab iga klassi kohta 2 tundi nädalas vähem temale määratud tundide arwust, kuid mitte alla 12 tunni.

Märkus 3. Kesk- ja kutsekooli juhataja annab iga juhataatava klassi kohta 2 tundi nädalas vähem, kui õpetaja tundide alammäär, kuid mitte üle 15 ega alla 6 tunni nädalas.

Märkus 4. Inspektor kesk- ning erikoolides saab peale õpetaja palga (§ 6) veel poole koolijuhataja eripalga suuruse lisapalga ja annab 12—15 tundi nädalas.

J. Uustalu (sd.): Täna on siin paragrahvis palga asjus muutus ette võetud. Põhipalk on palju vähemaks tehtud, kui endises. Endistes eelnõudes ei olnud see mitte nii. Märkus 1-se lõpus on näiteks tähendatud, et: „maksetakse tasu tundide arvu järele iga nädala kohta $\frac{1}{30}$ osa § 6. tähendatud palgast.“ Palk on uue redaktsiooni järele õige väike ja kui meie paneme selle maksma, siis oleks üksikute tundide eest liig väikene tasu olewat. Siin võiks niiviisi parandada: „§ 6. tähendatud põhipalgast ja lisapalgast.“

Aruandja W. Päts: Ma tähendaksin selle peale, et § 1 määrab juba ära, et palga alla käib põhipalk ja lisapalk.

A. Weiderman (töer.): Arwatawasti tuleb weel korteriraha juurde.

Juhataja L. Olesk: Kas teie jäete oma ettepaneku juurde?

J. Uustalu (sd.): Lisapalk on hoopis teine, kui elukalliduslisa.

J. Piiskar (sr.): § 1. on öeldud: „õpetaja palk seisab koos põhipalgast, lisapalgast ehk korterirahast“. Tähendab, palga mõiste alla ei kuulu siin mitte elukalliduslisa, ja ses mõttes tuleks eelkõneleja ettepanekut toetada, et ta selgem oleks ja arusaadaw, et mitte ainult põhipalga järele, waid määratakse ikkagi kõigest tasust, mis õpetajale määratakse palga näol, sellepärast toetan mina seda ettepanekut. Peale selle panen ette märkus teises maha kustutada sõna „temale“. Siin peaks olema, õpetajale määratud normist, wõi lihtsalt vähem määratud tundide arw ja sellepärast panen ette „temale“ maha kustutada.

Juhataja L. Olesk: On weel ettepanek tulnud märkus teise kohta sõna „temale“ maha kustutada. Komisjoni aruandja sõna ei tarwita. Sisse on tulnud 2 parandust. Märkus 1 kohta, selle lõpus sõna „palgast“ asemele panna „palgast ja elukalliduslisast“ ja märkus 2 välja jätta sõna „temale“. (J. Piiskar, sr.: Panen ette märkus 1. lõppu panna „palgast ja elukalliduslisast“. J. Uustalu, sd.: Ühinen Piiskar'i ettepanekuga.) Nii siis, märkus 1 lõpp tuleb „palgast ja elukalliduslisast.“ Kes on selle paranduse wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see parandus wastuwõetud. Teine ettepanek on sõna „temale“ märkus 2. välja jätta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastuwõetud. Nüüd tuleb § 9 ühes tehtud parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 9 wastuwõetud.

Aruandja W. Päts kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 10—12.

§ 10. Üle § 9 tähendatud tundide arwu ülemäära (30) võib õpetaja anda ainult

tungiwa tarbe korral pedagoogika nõukogu ettepanekul kooliwalitsuse loaga, mille juures lisatundide eest eratasu maksetakse.

§ 11. Peale palga maksetakse õpetajale perekonna toetusraha riigiwalitsuse poolt üleriiklikkude määruste ja normide järele.

§ 12. Algkooli õpetajate põhi- ja lisapalga maksab linna ehk maakonnawalitsus, kuma kesk- ja erikoolide õpetajate põhi- ja lisapalga ning kõigi õpetajate elukalliduslisa riigiwalitsus maksab. Korterraha maksab asutus, kes kooli ülewäl peab.

Märkus 1. Kui kooli ülewälpeo kuulud on mitme asutuse kanda, siis lepiwad need omawahel kokku, missugune neist palga wäljamaksmist toetab.

Märkus 2. Keskkooli õpetajateks loetakse ka praeguste keskkoolide alamate klasside õpetajaid senni, kunni nimetatud klassid wanematest klassidest iseisewa koolina lahutamata on.

Aruandja W. Päts (loeb): § 13. Eri- ja kesk-erakoolid, kui need awalikkude koolide ülesandeid täidawad, saawad haridusministeeriumi sellekohase otsuse põhjal riigiwalitsuselt toetusraha õpetajate palgamaksmiseks nendesamade normide järele, kui riigi ja omawalitsuse poolt ülewälpeetawate koolide õpetajad.

Era-algkoolid, kui nad awalikkude koolide ülesandeid täidawad, saawad wastawa linna- ehk maakonna kooliwalitsuse sellekohase otsuse põhjal linna- ehk maakonnawalitsuselt toetusraha õpetajate palgamaksmiseks nendesamade normide järele, kui riigi- ja omawalitsuse poolt ülewälpeetawate koolide õpetajad.

J. Uustalu (sd.): Läinud korral selle seaduseelnõu II lugemisel arenesid § 13 juures pikad waidlused, mis kaldusid selle määruse otskohesest ülesandest kõrwale. Hakati waidlema erakooli tähtsusest ja tarwidusest ja toonitati ühelt poolt kõwasti, et erakoole peab olema, erakoole peab toetama. Mina tähendasin juba siin, et käesolewa määruse ülesanne ei peaks olema erakoolide toetamiseks siin määrusi sisse wõtta, waid peaasi olgu just õpetajad. Siin seati küsimus üles, mispärast asutatakse erakoole ja toodi näiteid minevikust, et ei oldud mitte weneaegse walitsusega rahul. Hariduspoliitika ei rahuldanud ja sellepärast awati erakoole. Wõiks öelda kokkuwõetult, kes walitsuse

wõi teatawa ametniku poliitikaga rahul ei ole, see awab erakoole. On ka öeldud, et erakoole awati just sellepärast, et sinna läksid just waesed õpilased õpetust saama. Mina arwan, kui see ehk minewikus nii oli, ei tarwitse seda olla mitte tulewikus, et eraalgatus peab waeseid toetama hakkama. Siis on siin räägitud, et peab eraalgatust toetama, vähemalt mitte kitsendamata. Mina näen, et siin on eraalgatuse toetamisest jutt. Pannakse paragrahw ette, et erakoole peab toetama, ilma et meie teaksime, missugustel tingimustel need erakoolid üldse töötawad, kas nad ka wastawad seaduslikkudele nõuetele. Ja siin on öeldud, et haridusministeeriumi otsuse põhjal antakse abi. Kui haridusministeerium otsuse teeb, siis peab riik erakoole toetama. Ma arwan, et riigi väljaminekute üle otsustab mitte haridusministeerium. (Wahelhüüe paremalt poolt: Kas Kartau'd ei usaldatena m?) Ma arwan, et mitte Kartau pärast pole waja karta, teatud ajal wõiwad seal ka olla teised erakonnad ja teised woolud. Mitte üksikute isikute pärast kartes wõi usaldades ei anta seadusi. Siin selles määruks on teatud ettejooksmine eraettewõtte kasuks, ilma et tingimusi teataks, kuidas erakoolid saawad töötama ja missugustel tingimustel neile toetusraha antakse. Kui need tingimused mitte teada ei ole, siis ei tarwitse seda paragrahwi siia sisse wõtta. Sellepärast ei ole seda paragrahwi ka siis mitte tarwis. Kui töötatakse mingisugune seadus erakoolide kohta välja, kus tähendatud on, kuidawiisi erakoolid elama saawad, siis saawad seal ka tähendatud olema teed, mida mööda erakoolidele abiraha peab antama ja kui palju. Sellepärast teen ettepaneku, et see § 13 siit välja jäetaks. Sarnane ettepanek on juba enne tehtud, ma wõtan selle ainult uuesti üles.

A. Weiderman (töer.): Ma arwan, sõnawõtmine oleks ilmaasjata. Kuid ma imestan, et Asutawa Kogu liige, kes kooliõpetajate ringkondadest pärit on, sarnase seisukoha wõtab erakoolide õpetajate kohta. Erakoolide õpetajad on tõesti kõigewiletsamas seisukorras. Nende palk oli hulga vähem, kui awalikkude koolide õpetajate oma. Suwel ei saanud nad sugugi palka. Nende seisukorra lahendamata jätmisega ei wõi senni oodata, kunni erakooli seadus tuleb. Õpetajaid on erakoolides kaunis hulk ja millest nad elawad siis? Koolisid kinni panna, seda meie

lubada ei saa, sellepärast et teised ruumid laste tarwis puuduwad. Meie teised awalikud koolid töötawad pärast lõunat, ja kuhu paneksime siis erakoolide lapsed.

W. Ernits (sd.): Ma ei hakka selle küsimuse üle pikemalt kõnelema, toon ainult mõned arwud, mis näitawad, kuidas see Soomes on. Soomes on 53 awalikku keskkooli ja 103 erakeskkooli. Walitsuse abi erakeskkoolidele on 6.000.000 marka; üldine eelarwe-summa on 65.000.000 mk. Need on arwud; rohkem ma öelda ei tahtnud.

Juhataja L. Olesk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja W. Päts: Ma wõiksin nii palju juurde lisada, et § 13. õige selgesti on öeldud, et erakoolide abiraha ei lähe mitte koolide ülewalpidajale, waid õpetajate palgamaksmiseks. Mis puutub sellesse rhs. Uustalu arwamisse, et haridusministeeriumile ei peaks mitte õigust antama selle kohta otsustada, missugustele erakoolidele peab toetust andma ja missugustele mitte, siis arwan ma, et see õigus peaks ikkagi haridusministeeriumile jääma. Kui seda mitte ei tehta, siis tulewad selleks teised asutused luua, kuid mina neist asutustest kõige vähemutki ei tea. Wõib olla peetakse Asutawat Kogu selleks, kuid ma arwan, et see mitte Asutawa Kogu wõi tulewase parlamendi ülesanne ei ole uusi erakoole awada ja neile abiraha määrata. Ma ei tea ühtki maad, kus haridusministeeriumi funktsioonid niisõrd kitsendatud oleksid, et ta uusi keskkooli awada ei saaks wõi erakoolidele abiraha anda ei wõiks.

Juhataja L. Olesk: Peale komisjoni ettepaneku on weel sisse tulnud rhs. Uustalu ettepanek § 13 välja jätta. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Panen § 13 hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 13 wastu wõetud.

Aruandja W. Päts (loeb): § 14. Palk maksetakse välja kohaliku kooliwalitsuse kaudu kuude kaupa iga kuu wiimaseks päewaks.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 14 wastu wõetud.

Aruandja **W. Päts** (loeb): § 15. Selles määruses tähendatud palganormid hakkawad maksma 1. juulist 1919. a. arwates.

J. Piiskar (sr.): Ma kordan oma teisel lugemisel tehtud ettepanekut sellele paragrahwi juurde lisada märkus, et õpetajatele maksetakse palgad 1. nowembrist 1918. a. kunni 1. juulini 1919. a. selles määruses toodud normide järele, kuid 25% maha arwatud. Kui see märkus üles wõtta, siis peaks ka sisse jääma märkus teine, mis esimesel lugemisel ära jäi, kus õpetajatest jutt oli, kes okkupatsiooni ajal ametis olid. Selle põhjenduseks tahaksin paari sõnaga korrata seda, mis juba warem öeldud on. Need normid on kolmandal lugemisel ja wõetakse lõplikult wastu. Kui redaktsiooni komisjon kiiresti töötab, wõiwad nad järgmisel koosolekul lõpulikule kinnitamisele tulla ja sellega hakkawad nad maksma. Õpetajatele on lubadus antud uute palganormide kohta. Wahepalga määrus ei ole weel seadusandlikus delegatsioonis esimesel lugemiselgi arutamisele tulnud, sellepärast teen ma siin oma ettepaneku, et ühes sellega terwet küsimust tema ulatuses ära lahendada.

T. Talbak (sd.): Arwesse wõttes seda, et see wahemäärus wälja töötati sellepärast, et seda rutem maksma panna kui päris palgamäärust, selleks anti ta delegatsiooni. Seal seisis ta kunni siimaale ja pole kaugemale sugugi nihkunud. See seadus hakkab aga maksma, ja ma ütlen, et kõik maakonnad peale Harjumaa, ei ole seda palka weel saanud, mis nad saama oleksid pidanud, ja sellepärast on õpetajad wõlgade sees. Et neid wõlgasid ära tasuda, peab neile see palk tagant järgi maksetama, mis on saamata jäänud. Sellepärast on rhs. Piiskar'i ettepanek täiesti wastuwõetaw, et wahepalk saaks maksma samas normis, ainult 25% vähem. Sellega saaks Asutaw Kogu oma lubadusi täita, mis õpetajatele antud. Paljud on wõlgasid teinud selle lootusega, et nad kord raha saawad; kui nad seda ei saa, siis pannakse nad wõimatusse seisukorda.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **W. Päts**: Esimesel lugemisel pani hariduskomisjon õpetajate palgamääruse juurde teatava paragrahwi, kus oli öeldud, et neile õpetajaille, kes wä-

hem kui 350 marka kuus palka said, maksetakse kunni 350 margani palgakõrgendus 1. nowembrist 1918. a. Teisel lugemisel jättis hariduskomisjon selle paragrahwi wälja just sel põhjusel, et seadusandlikku delegatsiooni anti õpetajate wahepalga kohta 1. nowembrist 1918. a. kunni 1. juulini 1919. a. iseseisew seadusprojekt sisse.

Hariduskomisjon oli kindlas arwamises, et seda lubamist, mis ajutine walitsus õpetajatele oli andnud, et nad hakkawad saama kõrgendatud palka 1. nowembrist kohe selle järele, kui uued normid maksma pannakse, et see lubadus ka täidetakse, ja sellepärast arwas komisjon, kui wahepalkade normid wastu wõetakse, siis on see lubadus teatud wiisil ka täidetud.

Kuid praegu kujuneb asi niimoodi, et wahepeal delegatsioonile esitatud palganormid ei ole mitte wastu wõetud ega ole ka mitte I lugemisel olnud, waid on rahasjanduse komisjoni edasi arutamisele antud ja sellepärast on weel teadmata, kunas nad wastu wõetakse. Sellepärast arutas hariduskomisjon seda niiviisi kujunenud seisukorda oma wiimasel istumisel ja tuli otsusele, et kui peaks see seisukord awalikuks tulema, et palgad käesolewate normide järele wastu wõetakse Asutawas Kogus enne, kui delegatsioonis ette tuleb arutamisele wahepalk, siis oleks täiesti loomulik, et need palganormid maksma pandaks 1. nowembrist kunni 1. juulini, kuid muidugi mitte niisuguste suurte normide näol, waid vähemal kujul. Sellepärast leian täiesti wõimaliku ühineda rhs. Piiskar'iga, et need normid maksma pandaks 1. nowembrist 1918. a. kunni 1. juulini 1919. a., kusjuures 25% palgast maha arwata tuleb. Pealegi pean tähendama, et see summa, mis wõiks wälja minna palgamaksmise peale, mitte palju lahku ei lähe sellest summast, mis wahepalgaks määratud on. Ma wõtan kõigewäiksema arwu näiteks ja kalkuleerin niiviisi, et õpetajad ilma kutsehariduseta maal, elukalliduslisaga ühes arwatud, oleksid saanud 500 mk. Kui 75 mk. maha arwata, jääb järele umbes 400 marga ümber kuus. Oli arwatud, et järgmisel wiisil ka teiste kõrgemate järkude palgad muutuma saawad ja see teeb arwatud wahepalkadega praegu ühesuuruse summa wälja.

Juhataja **L. Olesk**: Aruandja on ühinenud rhs. Piiskar'iga ja nende kahe

lisamärkusega. Et rahwaesitajatel teada oleks, mis hääletamisele tuleb, loeb komisjoni aruandja nad ette.

Aruandja **W. Päts**: § 15 juurde märkus 1) Aja eest 1. nowembrist 1918. a. kuni 1. juulini 1919. a. makstakse õpetajate palgad selles määruuses toodud normide järele, kusjuures palgast 25% maha arwatakse. Enammakstud summasid tagasi ei nõuta.

Märkus 2. See palgatäiendamine ei maksa mitte okkupatsiooni ajal ametisse pandud ja pärastiste määrustega tagandatud õpetajate kohta, kuigi nad pärast 1. nowembrist 1918. a. veel ametis olid.

Juhataja **L. Olesk**: Kes on selle ettepaneku wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

(A. Uibopuu, rhw.: See on päris uus ettepanek, tuleb uut krediiti määrata.) Wabandage, rhs. Uibopuu, ma pole teile mitte sõna andnud. Komisjoni aruandja ühines ja sõna ei tarwita. (E. Asson, sd.: Hääled lugege da!)

Praegu on see seadus III lugemisel ja peale III lugemist tuleb ta veel ühekordsele hääletamisele. Kes on selle poolt, et määrus õpetajate palga kohta III lugemisel wastu wõtta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on määrus III lugemisel wastu wõetud. Seega on 5. päewakorra-punkt läbi. Ettepanek on tehtud tänast koosolekut lõpetada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud koosolek lõpetada. Järgmine koosolek on homme siinsamas. Lõpetan koosoleku. Koosolek lõpeb kell 7.45 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **L. Olesk**.

Abisekretäär **A. Jürman**.